

臺灣法律專業社群的研究史回顧 (1992-2017)*

吳俊瑩**

摘要

本文回顧了臺灣法律史在二十多年來關於法律專業人員的研究成果。關於日本統治時期的法律專業人員的整體綜論，我們的認識仍停留在1990年代中期臺灣法律史研究發軔之初；戰後國民黨統治時期的法律專業人員的研究，聚焦在司法接收、司法官任用、法學教育、法律專業社群文化的中國因素等個別議題，除了法學教育，同樣缺乏整體性的觀察。

在法律社群方面，以律師的相關研究成果最為突出，尤其是日本時代臺灣人辯護士的研究。然戰前有關法官及檢察官的研究，材料充分，但投入者少，尚待開拓；戰後則因難以取得完整的人事檔案資料，實證性的基礎研究尚難全面開展。

關鍵詞：日治時期、戰後臺灣、法官、檢察官、律師、代書、口述歷史。

* 投稿日：2018年3月26日；接受刊登日：2018年9月28日。〔責任校對：賴奕霖〕。

本文初稿發表於2017「法律與歷史的交會：台灣法律史二十年」國際學術研討會，感謝評論人郭書琴教授給予的提點。本刊兩位審查人在資料和結構，以及黃翔瑜、林正慧在行文上的建議，一併致謝。我要特別感謝王泰升教授引領我這位門外漢，踏入臺灣法律史的學習之路。

** 國立臺灣大學歷史學系博士候選人；國史館協修。

穩定網址：<http://publication.ias.sinica.edu.tw/92513091.pdf>。



目次

前言	肆、尚待築基的判官、檢察官研究
壹、發現之旅：司法專業研究的 崛起	一、日治時期個別判官研究
貳、法律專業人員的整體綜論	二、檢察官
一、日本統治時期	伍、其他法律專業人員
二、戰後國民黨統治時期	陸、史料文獻出版
三、法學教育與法律人養成	一、探究司法文化的口述歷史
參、已見形貌的辯護士/律師研究	二、1990年代司法改革文獻
一、職業社群史	柒、研究成果檢討
二、個案研究	捌、結論

前言

本文回顧二十年來臺灣法律史學界針對法律專業人員（legal profession）的研究成果。19世紀後半葉的日本和臺灣是在國家主導下展開西方化，出現法律事務要依法解決的制度性要求。在國家主導創建下，形成了以個案解釋適用法律為業的專業社群¹。在臺灣，這群人涵蓋法官、檢察官、律師，乃至從實務面提供人民法律服務的公證人或「代書」²。他們被國家安排在哪個位置？他們的

1 王泰升，臺灣司法官社群文化中的中國因素——從清末民國時代中國追溯起，政大法學評論，142期，頁3（2015年）。

2 1903年臺灣總督府以府令公布「代書人取締規則」，1923年為配合民商法在臺施行，以勅令第41號將日本內地的「司法代書人法」施行於臺灣，1935年改稱「司法書士法」。這使得1923年以後臺灣的代書業分化為司法與行政代書人。司法代書人是一群以「受他人囑託以撰寫提出於法院及檢察機關之書狀為業之人」（1923年司法代書人法第1條）。1945年來自中國的國民黨政府，在法律專業人員的設計無此職業，以行政命令權宜允許原日本時代的司法書士以「司法書記」身分從事撰狀，但不准新血加入，任其凋零。就歷史經驗而言，戰後國民黨將原司法書士的角色限縮於土地登記事務，有過土地代書人、土地登記專

背景、觀念與及其想法，甚至其所處的社會條件，乃至價值選擇等究竟為何？總之，「人」是我們了解法律變遷與發展的重要關鍵之一。

然而在法律專業人員的研究，特別是日本時代的臺灣法曹，連同當時的法律發展，在戰後臺灣法體系轉換的當下，被歷史埋沒將近50多年，不受重視，也不被了解，這是國民黨當局在觀念、教育及文化上刻意採取「家在山那邊」——以擁抱全中國為認同對象、把認識臺灣的本土認同視為偏狹地方主義所導致的結果³。1980年代臺灣伴隨著自由化、民主化運動的開展，開始回歸本土，約莫到1990年代，文學、歷史等領域的知識分子，開始反思所屬的學科或研究領域問題，逐漸開展出臺灣視野、臺灣觀點⁴，試圖擺脫大中國意識形態的支配，而法學界也同處此一時代脈絡，相應提出臺灣主體性的思考觀點。

1995年台灣法學會舉辦的「台灣法制一百年研討會」，有不少發表人採臺灣史觀的角度探討近百年的臺灣法制，儘管有幾篇論文在方法上不脫傳統法制史的老路，卻能從臺灣主體的歷史觀切入各自的議題，已有典範移轉的味道⁵。臺灣法律史在臺灣終能撥雲見

業代理人等稱呼，直到2001年再以國家法律承認其專門職業，法定名稱雖是地政士，但民間乃至從業者仍習稱「代書」、「土地代書」。至於日本時代行政代書人，在戰後的法律分工脈絡下，並無相應的專門職業承繼。其詳，可參見吳俊瑩，臺灣代書的歷史考察，頁289-297（2010年）。

3 姚嘉文、陳菊編，黨外文選，頁39-40（1979年）。

4 張炎憲，戰後台灣人的國家認同：歷史的觀察，收於：張炎憲紀念文集編輯委員會編，治史起造台灣國——張炎憲文集（四）：時論一，頁186（2017年）。

5 以該研討會尤英夫發表的論文〈台灣律師制度壹百年〉為例，該文從法制變遷的角度，介紹律師法的沿革、內容及歷次修正經過，比較是靜態地臚列條文。但在行文的安排上則先介紹戰前日本的辯護士法制，並先帶到日本統治臺灣初期的訴訟代人制及辯護士法的內容。尤英夫討論律師制度史，不從他所熟悉的中華民國法下的律師法談起，誠是一大轉變。參見尤英夫，台灣律師制度壹百年，收於：黃宗樂編，台灣法制一百年論文集，頁431-459（1996年）。

日⁶。1997年10月18日，黃宗樂、王泰升等倡議成立台灣法律史學會，正式向學界宣告此新興研究領域的成立⁷。由於牽涉到研究視角的轉換，當時已臻成熟的研究者就算是有心修正過去只見中華民國的法律史，但受限於過往的學術訓練、相關學術研究成果仍十分有限，未必能夠從臺灣法律史的角度，闡釋其研究範疇之於臺灣的歷史發展⁸；相較之下，學生輩們則有相當大的發展空間。本文所回顧的相關研究，多數是在1990年代曾受教於王泰升，或是有幸接觸、學習臺灣法律史的研究者接力累積。臺灣法律專業社群史研究的共通特色，是跟隨民主化的腳步，選擇以臺灣主體性的立場，關照臺灣這個共同生活體範圍內，不同人群活動的歷史，以及文化經驗的遞延與來源問題，是以空間界定歷史認識的範疇。

本文係回顧二十多年來，臺灣學者就法律專業社群史課題所積累的探究成果。這些成果並不以臺灣法律史的作品為限。只要是以學術規格處理此課題，有助推進對歷史的認識，或對理解該問題脈絡有直接助益的論著，儘量納入觀察，且不因研究對象過於接近當代便保持距離；但若其著作論旨涉及人群的歷史經驗，卻對認識臺灣過於遙遠，或作者未有此意圖，則不予納入本文回顧。另外，作為研究基礎的史料，僅擇要介紹面世之重要文獻，特別是探討司法文化的口述歷史，以及筆者認為史料價值較高的紀實文獻⁹。

6 王泰升，撥雲見日的台灣法律史研究，收於：台灣法律史的建立，頁82（1997年）。

7 參見王泰升，主編的話，收於：王泰升、沈靜萍、陳銘雄編，台灣法律史研究的方法（2000年）。

8 王泰升，以台灣法制研究為志業的姊齒松平，收於：王泰升、劉恆奴編，以台灣為主體的法律史研究，頁314（2007年）。日本學者小野博司同樣發現在說明臺灣行政救濟法制的起源時，一般仍多從民國時代中國的北洋政府或南京政府立法談起，僅有少數王泰升、李建良等例外。小野博司，殖民地台灣における行政救済制度の成立—訴願法施行の経緯を中心に—，神戸法学雑誌，63卷1号，頁73（2013年）。

9 2008年以後，全臺法院及檢察署相繼出版院史或署誌。法院方面，計有臺北、臺中、屏東地方法院；高雄高等行政法院、臺中高等行政法院、臺北高等行政

用語方面，本文論列的法律專業人員，在日治時期俗稱為「法曹」，包含今日所稱的法官、檢察官（合稱「在朝法曹」）及律師（又稱「在野法曹」）。本文為凸顯時代上的差異，在敘述日治時期，以當時的用語——判事（法官）、檢察官、辯護士稱呼。至於，一般不在法學研究視野之內的「代書」，在不同的國家法下有不同稱呼，本文順應民間用法，通稱代書。

壹、發現之旅：司法專業研究的崛起

日本統治時代曾擔任公學校教師，也是戰後的知名小說家吳濁流曾指出：「在臺灣過去成為日本殖民地的五十年間，一共只有三條路可以走。一是醫生、二是教師，剩下的是辯護士」¹⁰。辯護士在日本時代的社會形象及其地位，是臺灣人心嚮往之，也是少數得以法對抗國權的自由職業。其中，在1920年代反殖民運動者在法庭的表現上，特別在1923年臺灣議會請願運動引發的「治安警察法」違反事件，臺灣人與日本人辯護士合力登場，與檢察官三好一八的法庭攻防，令人印象深刻。高日文曾將《臺灣民報》、《臺灣總督府

法院；地檢署有臺北、雲林、高雄、屏東、金門、花蓮、金門等地檢署；高檢署有臺南、花蓮、金門分署；最高檢察署則是出版檔案文物展覽紀實。各院各署陸續出版的紀要，對過去機關的歷史都有基本的梳理，但繁簡不一，內容偏重歷年重點業務報告及同仁憶往，本文不擬回顧。惟各書所列基本人事資料，以及資深同仁的工作憶述，是值得留意的素材。試舉一例，時任屏東地檢的檢察官洪政和在回憶1990年代屏檢查辦黑金、賄選、賭博、環保等黑白政經勢力盤根錯節的案件時，提到國民黨當局以人事手段對付：「這些黑金民意代表也不是省油的燈，鬥不過我們，就透過政治系統告御狀，挾法務部來制衡我們。誠如某人所言，法院是國民黨開的，地檢署更不用談，於是法務部藉著積案過多為由，硬生生的將賴慶祥、廖椿堅強制調走，其他的兄弟也各有生涯規劃他調，完美的組合頓時為之瓦解。」洪政和，九條好漢憶屏檢，收於：臺灣屏東地方法院檢察署六十週年史實紀要編輯小組編，大武法鑑：臺灣屏東地方法院檢察署六十週年史實紀要，頁63（2010年）。

¹⁰ 轉引自陳文松，殖民統治與「青年」：臺灣總督府的「青年」教化政策，頁6（2015年）。

警察沿革誌》中與此議題相關的材料加以整理翻譯¹¹，但缺乏分析。1971年事件當事人蔡培火等著《臺灣民族運動史》以專章論述治警事件始末、對法庭公判情況、檢察官求刑論告之旨、臺日辯護士及各被告「口舌鋒利」¹²的答辯，有相當充分細緻的描述，且包括當事者的回憶¹³。

在法庭論辯內容，除周婉窈有初步的析論外¹⁴，但在探討臺灣議會請願運動的認識目的下，比較關注個別人物在事件上的發言與作為，對於當時庭上的判官、檢察官，乃至「揮淚熱辯」的臺、日籍辯護士們，及其屬的職業社群尚缺基本認識，養成訓練與職業經歷亦然。

1992年，王泰升的博士論文“Legal Reform in Taiwan under Japanese Colonial Rule, 1895-1945: The Reception of Western Law”¹⁵，其論述與過往單純臚列整理裁判及檢察法制規定的作品不同¹⁶，王泰升充分利用臺灣省行政長官公署統計室編的《臺灣省五

11 參見高日文，治安警察法違反事件之法庭辯論經過（一），臺灣文獻季刊，17卷1期，頁81-108（1966年）、高日文，治安警察法違反事件之法庭辯論經過（下），臺灣文獻季刊，18卷1期，頁156-176（1967年）。

12 張麗俊，水竹居主人日記／1924-09-21，中央研究院臺灣史研究所日記知識庫，<https://pse.is/HW5Z9>（最後瀏覽日：2017年10月13日）。

13 蔡培火、林伯壽、陳逢源、吳三連、葉榮鐘，臺灣民族運動史，頁201-280（1971年）。

14 周婉窈，日據時代的台灣議會設置請願運動，頁84-87（1989年）。

15 See Tay-sheng Wang, Legal Reform in Taiwan under Japanese Colonial Rule (1895-1945): The Reception of Western Law (1992) (unpublished Ph.D. dissertation, University of Washington) (on file with the Suzzallo and Allen Libraries, University of Washington). 1999年王泰升將該論文以華文改寫出版，最新修訂版參見王泰升，台灣日治時期的法律改革，修訂2版，頁166-196（2014年）。

16 1957年11月，黃靜嘉在方豪的指導下，完成了在國立政治大學政治研究所的碩士論文〈日本帝國主義下之台灣殖民地法制與殖民統治〉，將書名改為《日據時期之台灣殖民地法制與殖民統治》。黃靜嘉在討論裁判與檢察法制時，主要著眼於制度上所呈現的殖民地性，批評的參照基礎有時是日本本土，有時則是充分保障人民之權利與身分的現代意義下的司法制度，比較少從臺灣社會的角度，思考殖民體制下制度移植所帶來的轉變與影響。黃靜嘉，日據時期之台灣

十一年來統計提要》，並統計1987-1943年判官、檢察官、書記、通譯、辯護士的歷年人數，儘管部分年代數值不全，但已告訴我們1940年代約有60餘名判官、30餘名檢察官、200餘名法院書記，以及100餘名的辯護士。這一統計除呈現臺灣法曹的規模大小，也意在制度之外，關照運作制度的人。然對法曹人數的消長變化意義，王泰升並無進一步詮釋，而是從帝國的角度，比較日本本土、臺灣及朝鮮可分配到法官的人數比，說明數字的意義。他得出臺灣在1940年代法官的人數比已經超越朝鮮，但仍落後日本本土一倍，就法律專業人員，臺灣在亞洲，比上（日本本土）不足，比下（朝鮮、中國）有餘。

法律專業人員的法學教育、判官、檢察官司的任用，以及辯護士開業情況，自是王泰升論文所不能不觸及的課題。法學教育方面，王泰升指出有志擔任法曹者的臺灣人，絕大多數赴日本本土習法，殖民地當局對現地的法學教育存在消極，隱含抑制的態度，但絕無後來國民黨所編造宣傳的「日據時代臺灣人不能念法政」的政治宣傳。

針對司法官任用，王泰升同樣從官僚考試制度、出路選擇、帝大出身優勢等方面，釐清臺灣人何以擔任判官的很少，絕大多數是從事辯護士，而非將原因全歸諸想當然爾的殖民統治。在王泰升的論文中，特別列舉21名在日本本土或臺灣任職的臺灣人判官，這些人除部分在戰後中華民國法體系下擔任法官、大法官（如洪壽南、蔡章麟、洪遜欣），或在大學執教外，其餘多數不被社會所知。更罕為人知的是，沒有一位高等文官考試（高文）司法科及格的臺灣人曾在日本帝國司法系統內擔任檢事/檢察官，卻有4名臺灣人在汪兆銘的國民政府及滿洲國擔任檢察官。王泰升由此提出日本人不讓臺灣人擔任檢察官，絕非能力問題，而是不信任臺灣人掌握國家機

器，明顯出於殖民因素的考量。朝鮮情況亦然，不願積極任用朝鮮人出任檢事，只留數名當作日韓併合的樣版。

在辯護士方面，儘管日本人辯護士始終有人數上的優勢，但王泰升相對關注臺灣人的辯護士。辯護士的研究呈現「重臺輕日」的現象，不獨王泰升如此，目前相關研究亦然。此「重臺輕日」，非研究課題的偏廢，而是以臺灣主體的立場出發，所產生的優先序位，這是我們社會的共同資產，容易獲得社會共鳴，也帶有對抗國民黨歷史詮釋的意圖。

關於臺灣人辯護士，王泰升也指出他們使用母語，並擁有社會關係網絡，有利開拓案源，以此解釋臺灣人辯護士人數雖少，卻穩定成長，對日本人辯護士構成競爭壓力。在整體辯護士的服務廣度方面，王泰升認為從日治初期開始，辯護士並無集中於臺北市，而是均勻地分散於地方法院及其支部所在地，便於一般人民利用。以辯護士的人數比而言，臺灣較朝鮮為佳，一如判官情況。王泰升還利用歷年統計書中代理訴訟的統計，說明臺灣人並不會因為辯護士是日本人而排斥不用，甚至還點出從抗日史觀看不見的現象——為何會有日本人辯護士在1920年代來臺登錄，為臺灣人的民族運動挺身辯護，甚至投入臺灣人辯護士未必願意出頭（tshut-thâu）的農民運動案件。

王泰升的博士論文，為日本時代的法律專業人員研究起了個頭，包括議題開發、基礎材料、研究詮釋等，誠為開創性的作品，都為往後的研究接棒深化。在王泰升以前，固然有如戴炎輝、蔡章麟、洪遜欣、陳世榮纂修的《臺灣省通志稿卷三：政事志司法篇》二冊，或囿於方志體例，就日治時期之司法，主要是從法源與制度規範的角度出發，討論裁判、檢察的等法源時，主要以傳統法制史的作法，編年整理、譯介法院、公證、判官、檢察官、司法代書人（司法書士）等法令規定。執筆者受日本帝國的法學教育出身，兼

具判事（洪遜欣、蔡章麟）、辯護士（戴炎輝）實務經驗，對日本時代司法制度的變革分期與重點有相當掌握，在學術史上有其地位，對制度介紹雖稱詳細，卻極少針對制度乃至運作情況進行分析¹⁷，也看不見運作制度的「人」，這與方志體例有很大的關係。不過，以當時的時代氣氛而言，四位前輩學者不厭其詳為日本時代的司法制度在省級方志留下相當篇幅，已屬難得，也為後來的研究打下基礎。

貳、法律專業人員的整體綜論

本節以統治政權區分，介紹日本統治時期及戰後國民黨統治時期的法律專業社群整體性的研究成果。以成果而言，日本統治時期的研究停滯甚久，且進展有限；戰後出於對現狀的關懷，相關成果較多。

一、日本統治時期

王泰升博士論文的命題在於探討臺灣透過日本繼受西方法的歷程，而非專論法律專業人員，相關重要問題點到為止。

第一本專門討論日治時期法律專業人員的學術著作是1996年陳鈺雄在臺大法研所的碩士論文〈日治時期的臺灣法曹——以國家為中心之歷史考察〉。該論文為王泰升指導，從方法、材料到論文鋪

17 關於判官身分保障，是通志稿中極少數顯露評價的段落。蔡章麟對1919年總督府就司法制度改革，加強判官身分保障制度給予不低的評價，其言「從前臺灣總督府對判官有休職命令權。故司法權難言獨立（例如，前舉高等法院院長高野孟矩免職事件）。依此改正剝奪總督之休職命令權而樹立殖民地司法權獨立之基礎。然其保障尚不及當時在日本所行關於判事身分之保障。」戴炎輝、蔡章麟纂修，臺灣省文獻委員會編校，臺灣省通志稿卷三：政事志司法篇（一），頁304-305（1955年）。參見洪遜欣、陳世榮纂修，臺灣省文獻委員會編校，臺灣省通志稿卷三：政事志司法篇（二）（1960年）。

排方式，充滿濃厚的歷史感。陳鈺雄在題目已揭示研究方法——以國家為中心，「強調國家在法律專業人員的形成早期中所扮演的支持性角色」¹⁸，其目的是對比西方，強調職業性、自主性的研究，並強調國家在型塑法曹中的作用。這種以國家為中心、從統治考量出發的觀點，作者認為適合用以觀察明治日本的國家司法權的形成，而殖民地臺灣亦是如此，「只有在不違反統治者利益的範圍內，法律才有其自主空間」¹⁹。

陳鈺雄以統治政策的變遷為主軸，配合法制變化，將判官（判事）、檢察官（檢事）、辯護士三者放入作者設定的架構，也是學界對日本時代所做的一般性分期²⁰，探討各時期總督府司法政策、法曹制度的變動，次則討論法曹與總督府、人民、民族運動者的彼此互動。在結論也指出，在臺法曹獨立性有限，臺灣總督透過人事權、監督、訓示等方式，加上高階法曹與行政部門關係密切，在特別統治主義時期，不乏在朝法曹配合行政目的而調整司法權的角色（例如覆審法院院長鈴木宗言提案擴大高階警察犯罪即決的範圍，制定排除辯護士參與的民事爭訟調停），使得檢察官與判官的分離不夠徹底，加上總督府制定特別刑事訴訟制度的催化下，刑事訴訟的糾問主義性格依舊強烈。在野法曹辯護士的獨立性，因1920年代民族運動及人權擁護行動，在大正民主的時代背景下雖獲提升，但1930年代以降軍部為主的法西斯主義抬頭，自主性遂急遽喪失，具有全島性質的「臺灣辯護士協會」從成立、運作到解散的過程，適可說明此一變化。

陳鈺雄對日治時期臺灣法曹的研究，在當時電子資料庫尚未發

18 陳鈺雄，日治時期的臺灣法曹——以國家為中心之歷史考察，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文，頁10（1996年）。

19 陳鈺雄（註18），頁57。

20 分為統治方針未定期（1895-1897）、特別統治主義期（1898-1918）、內地延長方針期（1919-1931）、法西斯體制期（1932-1945）。陳鈺雄（註18），頁I-V。

達，既有研究堪稱一片荒蕪，充分利用了當時中央圖書館臺灣分館（今國立臺灣圖書館）與臺灣大學圖書館的日治官書、期刊（如《臺法月報》）、舊籍，用堅實的史料所撰寫的論文，在研究史上具有開拓與奠基意義。陳鈺雄同時參考日本相關研究，能夠從帝國整體把握臺灣法曹的角色，而非只從臺灣看臺灣。借用曾文亮的話，陳鈺雄很早就照顧到臺灣法曹的「帝國規格」。

陳鈺雄從國家政策制度面出發，雖可讓我們得以掌握朝野法曹在各時期的整體性特色，但論文鋪陳較多的是總督府的司法及法曹政策，對於制度施行後對在朝法曹的人事結構影響，乃至如何影響個案裁判見解，以及政策成效等實證討論的篇幅不多，往往點到為止（例如，探討法曹的職業運作時，僅以3頁篇幅探討「判官與舊慣變遷」的大問題）。法曹的存在對社會的影響為何，也是本文較為欠缺的部分，但這些問題在相關研究匱乏的當時，實難苛求，且從1990年代中迄今，尚無如陳鈺雄從統治政策變遷面向關照整體法律專業人員的突破性研究。

二、戰後國民黨統治時期

（一）司法接收與二二八事件的衝擊：日治時期司法專業人員的重現

戰後的研究主題恰好循著時序的推移，討論戰前臺灣人法律專業人員在戰後司法接收的角色及在政權交替下的際遇，此類主題的研究成果最多，也最為豐碩。

1999年王泰升〈台灣戰後初期的政權轉替與法律體系的承接（1945-1949）〉是觸及此課題的先驅研究²¹。王泰升指出戰後司法事務的接管，臺北以外的法院及支部，因交通梗阻，加上司法行政部

21 參見王泰升，台灣戰後初期的政權轉替與法律體系的承接（1945-1949），收於：台灣法的斷裂與延續，頁5-110（2002年）。

人事窘迫，遂由原臺灣人判官、辯護士如陳明清、饒維岳、林玉秋、洪壽南、馮正樞、施炳訓等擔任法院推事兼代院長²²。相對於行政部門絕大部派任外省籍或「半山」擔任接收主官，然法院系統在司法行政部及臺灣高等法院迫於現實，違反省籍迴避，權由臺灣人辦理接收，而意外地獲得當局重用。但很快地，在二二八事件爆發前，司法行政部已完成各院院長換血，統由外省人擔任；各地院的首席檢察官則自接收伊始，皆為外省人。二二八事件時，具全島性格的臺北二二八事件處理委員會所提出的三十二條處理大綱中，「各地方法院院長、各地方法院首席檢察官全部以本省人充任」、「各法院推事、檢察官以下司法人員各半數以上省民充任」二項主張，充分反映法院人事的族群結構的轉變，臺灣人不信任外省人所主導的司法體制²³。

王泰升在〈台灣戰後初期的政權轉替與法律體系的承接（1945-1949）〉首開對司法接收的學術性討論。該文主要是探討臺灣如何在1945-1949年間，從明治憲法體制轉換成中華民國的訓政及憲政體制，討論議題包括新舊法令銜接、行政機關改組、民意機關的設置及司法機關轉承等，議題龐大，面向甚廣。有關近代中國司法的人事與傳統移入臺灣的討論篇幅雖然有限，但已為探討外省人主導戰後臺灣司法、本地法律專才在二二八事件大批受難，以及司法文化中國化後發生法治倒退等的課題起了個頭²⁴。往後劉恆奴、曾文亮及王泰升繼續投入戰後初期（1945-1951）的司法接收與人事變遷的相關研究。

2004年劉恆奴〈日治與國治政權交替前後台籍法律人之研究——以取得終戰前之日本法曹資格者為中心〉²⁵，先是整理出近

22 王泰升（註21），頁91。

23 王泰升（註21），頁106-107。

24 王泰升（註21），頁103-108。

25 參見劉恆奴，日治與國治政權交替前後台籍法律人之研究——以取得終戰前之

百名通過日本「高文」考試的臺灣人生平及其學、經歷，再配合《民報》等素材，特對戰後臺籍法律人資格轉換、社會參與及生涯選擇等議題，探討政權更迭對其所帶來的衝擊。劉恆奴詳細說明日本帝國下的辯護士是如何取得中華民國律師資格的曲折過程²⁶，包括向臺灣高等法院、考試院爭取免試檢覈，當局態度一度十分強硬，必須經一番周折後，方才解套。從該篇可深刻體認法體制轉換對法律人的衝擊。但影響最大的，不是換了一套法律，而是改用華語、司法文化風氣丕變，任推檢職務者，尤感行政權的干預與打壓。

2007年曾文亮、王泰升的〈被併吞的滋味：戰後初期臺灣在地法律人才的處境與遭遇〉²⁷，在過去既有的基礎上，就戰前被視為第一流的法律人才在戰後的政治及司法專業領域的處境及其遭遇，做了相當周密的資料調查，對在地法律人才如何在短短幾年內被壓縮，甚至退處邊緣，而被併吞於中國式官場文化與人才框架內，成為一群被遺忘、被犧牲的法律世代，有深刻的實證觀察。

1946年初臺灣高等法院完成法院接收時，30名法院推檢人事中，臺灣人共16位，占了半數；7個地院及分院，6個由臺灣人暫代或兼代院長。這一番榮景隨著中國人才陸續抵達、二二八事件的強力重擊，以及1949年中華民國中央政府撤退來臺，為司法人事帶來的結構性的巨變。在民國時代中國（1911-1949）有西式法院不足、司法人才不足的窘境，來臺後，綽綽有餘。1954年時，這一群在楊鵬的眼中「辦事認真負責」的在地法律人才擔任法官者只剩5

日本法曹資格者為中心，收於：林山田教授退休祝賀論文集編輯委員會編，戰門的法律人——林山田教授退休祝賀論文集，頁587-638（2004年）。

26 戰前中國，連一次律師考試都沒辦過，都是以學經歷檢覈取得資格。臺灣人除蔡伯汾趕上帝大法科畢業的免試特權列車，其餘都是通過日本帝國辯護士或高等文官司法科考試，完成實習，方取得辯護士資格。

27 參見曾文亮、王泰升，被併吞的滋味：戰後初期臺灣在地法律人才的處境與遭遇，臺灣史研究，14卷2期，頁89-160（2007年）。

人，大多數回到民間出任律師，只有少數獲臺灣大學的教職。

曾文亮、王泰升特別關照甫於戰爭末期完成法學教育的一批臺灣人，他們既無法參加戰前日本的國家考試，亦無從取得任何資格，更不能跟前輩們在幾番波折後，以檢覈方式取得中華民國的律師資格，再面臨剛性的國語政策、人才否定論，完全喪失進入法律專業的管道，成為最失落的一群人。作者以「併吞的滋味」為題，意有所指地寫道：「這或許是在地的法律人遭遇外來強權統治，面對異質的國家法制與法律文化時，所無法避免的宿命吧。²⁸」法律專業工作者，是以熟悉特定空間領域下的法律如何操作為業，一旦淪為外來異制統治，註定失落，少數例外。

2010年劉恆妉〈戰後初期臺灣司法接收（1945-1949）：人事、語言與文化的轉換〉²⁹，該文綜合過去成果，以更多的材料呈現運作的動態，強化既有的論點，可為戰後臺灣司法接收課題的研究，暫時劃下休止符。若論美中不足之處，即沒有用到接收機關的臺灣高等法院檔案（已移轉國家發展委員會檔案管理局）。然沒有使用高院檔案，不至於影響該篇主要論點。

有關二二八事件對在地法律人的衝擊，在1990年李筱峯研究在二二八消逝的臺灣菁英，在當時幾無官方檔案的狀況下，透過訪談受難者家屬，拼湊出數位法界人士的犧牲經過，包括高等法院推事吳鴻麒、台北律師公會會長李瑞漢、前新竹地方法院檢察處檢察官王育霖等。而當年擔任律師，同時也出任制憲國大代表的林連宗、湯德章等³⁰。2004年褚填正利用日本的國策會社臺灣拓殖株式會社（簡稱臺拓）文書、口述材料，還原當年林桂端律師的生平及其受

28 曾文亮、王泰升（註27），頁90。

29 參見劉恆妉，戰後初期臺灣司法接收（1945-1949）：人事、語言與文化的轉換，臺灣史研究，17卷4期，頁33-80（2010年）。

30 李筱峯，二二八消失的台灣菁英，頁116-120、122-125、206-207、208-216（1990年）。

難前的律師生涯。對於林桂端為何以在1943年返臺執業的原因，戰爭結束前後與對造臺拓的交手經過，與劉增詮合著《新公司法》等事蹟，並對林桂端可能曾為王添灯辯護而在二二八罹禍做了進一步的推敲³¹。褚文除具有個案研究的價值外，其自臺拓文書中發現林桂端的資料，更是令人出乎意料。這提醒了該會社文書可能有辯護士提供法律服務的相關素材³²。2012年陳銘城、蔡宏明、張宜君《槍口下的司法天平——二二八法界受難事蹟》，該書蒐羅二二八事件中受難的法界人士，對於律師、檢察官、推事、法院書記、典獄長、監獄看守、司法代書等受難者的遭遇，有扼要及全面性的認識。本書由中華民國律師公會全國聯合會出版，具有傳承前輩法律人抵抗精神的象徵意義³³。

整體而言，劉恆奴、曾文亮、王泰升都在論文中完成了一件重要的事——為失落一整個世代的在地法律人才找回名字，回到臺灣社會的記憶裡。儘管名單容有缺漏，已讓我們得以認識這一百多位通過戰前日本高等文官考試，從事行政官僚、司法專業工作，乃至前往滿洲國發展的臺灣法律人。三位法學背景出身的研究者，在需要下苦工、廣泛取材的基礎研究中，展現了資料蒐集能力，文章的初稿皆獲邀在歷史學界的研討會上發表，獲得高度共鳴。

二二八事件中臺灣在地法界人士的受難，具有高度的象徵意義，對於法界本身乃至社會產生震懾效果，一如臺灣高等法院推事吳鴻麒的遺孀楊烝治女士，在向國民黨政府的訴冤狀所言：「身兼推事，而未能保障其自身生命，後人可能安心為國工作乎。³⁴」

31 參見褚填正，林桂端律師於二二八受難前在臺事略（一九四三～一九四七），臺北文獻，直字第147期，頁243-267（2004年）。

32 例如：三友炭礦民事訴訟事件關係企業課，臺灣拓殖株式會社檔案，國史館臺灣文獻館藏，典藏號：00202034。

33 參見陳銘城、蔡宏明、張宜君，槍口下的司法天平——二二八法界受難事蹟（2012年）。

34 奉電限期破獲南港被殺死屍八具遵辦經過情形先行報請鑒核，「二二八」事變

1990年代以後，隨著檔案開放、口述歷史及本土意識的興起，他們的事蹟逐漸被社會所記憶，臺南的湯德章律師即是著例。

（二）戰後司法官的任用資格與背景

2008年劉恆奴〈戰後初期遷臺法律專業人員資格取得之研究——以國史館檔案為主之考察〉，利用國史館藏司法行政部及國民政府檔案，以類型化的方式，分析整理戰後外省籍司法人員派任資格。劉恆奴發現臺灣高等法院的「院派」往往只是暫時性、權宜性，一如接收之初，最終仍須經司法行政部的「部派」始能正式任用。法院檢察處的人事安排，以首任代理臺灣高等法院首席檢察官的蔣慰祖最有影響力。但在二二八事件後，出現一波外省籍司法人員的出走潮，經司法行政部與銓敘部商議後，決定讓臺灣適用「邊遠省分公務員任用資格暫行條例」，藉以打破「法院組織法」關於遴任推檢資格之規定，推檢以下各級司法人員亦然。於是，司法人事迅速由一些非具法定資格、程度不明者填滿位置³⁵。

劉恆奴進一步指出，國民政府否決真正偏遠的青海、熱河、寧夏、綏遠、西康等省擬援例適用「邊遠省分公務員任用資格暫行條例」之請，反而同意在「日據」及「偽滿」統治之下西式法院相對普及的臺灣與東北九省，適用「邊遠」省分的特別規定。放寬標準、破格任用司法人員，背後的心態是人才的奴化否定論——在地

推事吳鴻麒等被殺案，臺灣省警務處檔案，檔案管理局藏，檔號：A301010000C/0036/057.43/33/1/005。

35 但在行政部門，早在1946年1月陳儀即向行政院、銓敘部以臺灣「需用中下級幹部甚多，惟臺灣人民所具資格與公務員任用法規定，多未盡合」為由，報請將臺灣納入邊遠省份公務員任用資格暫行條例的適用地區，以資補救。銓敘部方面很快就同意，2月國民政府即增臺灣為邊遠省份，薪俸較中國本土原薪為高。邊遠省份公務員任用資格暫行條例請准援用案，臺灣省公務員任用資格適用條例，臺灣省行政長官公署檔案，國史館臺灣文獻館藏，典藏號：00307230007001；臺灣高等法院文牘科編，臺灣省司法會議報告書議決案，頁166（1947年）。

人才不論學養、能力如何，凡概染「日寇毒化思想」均應撤換。縱使派代內地不合格的人才，也勝過用當地人³⁶。這裡所謂的「偏遠」，恐怕指的不是實際的距離，而是「不夠中國」，是那種非我族類的心理距離。戰後初期的外省司法官官僚群，除有法學素養的疑慮外，尚有夾雜民國時代黨化司法下所揀選的黨員司法官、黨校學生司法官，以及中統特務轉任的檢察官，也紛紛來到臺灣。

2014年劉恆奴〈戰後臺灣司法人才養成背景的日本因素〉，係從大法官及司法首長人事任用面向，深入探究國民黨當局是如何「不計前嫌」接納屬於戰前的日本因素/經驗。劉恆奴指出國民黨政府對戰後司法體系並未全盤清洗，而是「精細而務實地透過『加入國民黨』與否的方式，提供了一條洗清『奴化』疑慮、在政治上確認為『自己人』的『非奴』表態道路」³⁷。所謂的「務實」，包括民國時代中國法律的現代化過程中有很大程度是取道日本，這種歷史慣性及結果，是很難捨棄、也不可能全盤否定日本出身者，重點反而在於如何將其攬其於彀中，如何建立政治信任的問題。

劉恆奴撰寫本文，旨在解釋為何在指標性的大法官及司法首長人事，仍有戰前日本及滿洲國所培養的法律人，無法完全去日本化。作者將「日本因素」的定義放得很寬，包括未受日式法學教育但讀的是翻譯或仿效日本體例編成的教科書、受戰前日式中小學教育者等都當作日本因素。相對寬泛的定義，固然容納了更多面向的日本因素，但在解釋不同層次的「日本因素」作用時，部分因素的影響力略嫌淡薄。若要論日本因素，對戰後影響較大的應為日本法學知識。1970年以前的法學出版、公法學乃至民法學說，日本因素

36 劉恆奴，戰後初期遷臺法律專業人員資格取得之研究——以國史館檔案為主之考察，收於：黃翔瑜編，戰後檔案與歷史研究——第九屆中華民國史專題論文集，頁384（2008年）。

37 劉恆奴，戰後臺灣司法人才養成背景的日本因素，收於：許雪姬編，臺灣歷史的多元傳承與鑲嵌，頁413（2014年）。

影響很大，臺灣法學界相當仰賴日本、或內涵是德國法但經日本包裝的法學理論³⁸。

（三）戰後臺灣法律社群文化的「中國因素」

戰後司法官乃至律師的文化源頭之一，是來自民國時代的中國。究竟戰後臺灣的司法文化與人事存在哪些「中國因素」，自是臺灣法律史必然要回溯的課題。本文使用「中國因素」一詞，是從臺灣所受影響的來源所為之稱呼，然「中國因素」具體內涵，實則源自1924年孫文「以俄為師」，引進列寧主義式的黨國體制，「黨」的角色成為中國政治的核心問題³⁹。孫文一黨專政的思想、借鑑蘇俄嘗試實施的政治體制，在1931年通過「中華民國訓政時期約法」後，黨治原則國家法化，於是黨化司法、黨員治國、黨政人士互流等運作慣性與經驗，深刻影響戰後臺灣司法運作，黨治經驗在民國時代中國的起源與運作實態，構成了戰後「中國因素」的主要成分。對於此一內涵在中國的「原型」，2009年王泰升在〈國民黨在中國的「黨治」經驗——民主憲政的助力或阻力？〉，做了充分梳理，提供了相當堅實的認識基礎⁴⁰。

2015年王泰升〈臺灣司法官社群文化中的中國因素——從清末民國時代中國追溯起〉，本文研究範疇亦可納入中國法律史，但研究目的則是為了理解1949年後在臺占絕對多數、於民國時代中國所培育的法官及檢察官，從中華民國建立之初的北京政府時代開始，究竟是在什麼樣的司法任用及考核方式運作，以致難以落實司法獨立的主張；1928年南京國民政府明採司法黨化，以黨義影響民刑事

38 王泰升，臺灣法律現代化歷程：從「內地延長」到「自主繼受」，頁195-197（2015年）。

39 王奇生，革命與反革命：社會文化視野下的民國政治，頁196-200、224-226（2010年）。

40 參見王泰升，國民黨在中國的「黨治」經驗——民主憲政的助力或阻力？，中研院法學期刊，5期，頁69-228（2009年）。

裁判，加上長期待遇不見提升，制度性貪瀆難以根絕。這些民國中國的制度與文化跨海來臺，主導了戰後臺灣的司法，是導致臺灣人民對司法無法產生信賴感的文化源頭⁴¹。

三、法學教育與法律人養成

在法學教育方面的研究，關於日本殖民統治銜接國民黨威權統治及清末至民國時代中國這兩條軸線的發展情況，在王泰升、劉恆奴等投入下，已見形貌。2002年王泰升因參與國立臺灣大學法律學院院史的撰寫⁴²，拉出一條以臺北帝大/臺灣大學法學教育為的觀察主軸，更以實證而非憑個人經驗，深入討論教師組成與世代差異、課程內容與教學方式、學生的組成（如性別、省籍）與出路等課題。

劉恆奴自博士論文即關心民國時代中國的法學教育⁴³，2010年〈二次戰前中國法學教育發展的頓挫：1932年教育改革方案〉⁴⁴、2011年〈清末法吏到民國法官——以「無朝不成院」的北京朝陽大學為例〉⁴⁵展延深化博士論文的處理課題，從法學教育政策與學制、法學知識與教育體系等制度面向，綜論民國時代中國西式法學新式教育，及留日習法風氣在清末民初蓬勃發展的歷史動因，以及國民黨在訓政時期緊縮法學教育機構、強化監督等外部大環境的變化，並以具代表性的朝陽法學院為個案，呈現知識體系、學制系統的新舊轉化，在法學教育目標與看待法律專門職業的心態上，卻又

41 參見王泰升（註1），頁1-46。

42 參見王泰升，國立臺灣大學法律學院院史（1928-2000）：臺大法學教育的回顧（2002年）。

43 劉恆奴，從知識繼受與學科定位論百年來台灣法學教育之變遷，國立臺灣大學法律學研究所博士論文，頁99-153（2005年）。

44 參見劉恆奴，二次戰前中國法學教育發展的頓挫：1932年教育改革方案，國立中正大學法學集刊，31期，頁163-206（2010年）。

45 參見劉恆奴，清末法吏到民國法官——以「無朝不成院」的北京朝陽大學為例，中研院法學期刊，8期，頁185-225（2011年）。

有濃厚的傳統因子。

王、劉的研究皆指出：戰前日本與民國時代中的法學教育，乃至法律學科的定位，主要都是配合養成為國家所用的官僚，搭配專門職業認證收攏受法學教育者。戰前日本的法政教育以培養行政、外交、司法官等法政人材為目的，民國時代中國的法學教育先是作為替代科舉的出路，著眼於填補縣衙或法院內的審判工作需求，南京國民政府不僅加以承襲，也帶到了戰後臺灣。重視司法實務，連帶使教學方式特重視闡釋條文之文義，在於找出審判的「標準答案」⁴⁶。戰前的臺北帝大、民國時代中國，乃至1970年代前的臺灣法學教育，教學重心可說共同承襲自日本的註釋學風，是以培養司法官僚為導向的教學，傳統民刑科目獨大、公法領域的科目比重偏低，也可說明法學教育以國家而非人民為導向。

不過，以臺灣大學法律系為例，王泰升發現該系在戰後至1960年代的教學內容、教材教法以及法學知識的產出，大抵延續著從中國帶來的法學傳統，但到了1970至1980年代，改由德、日等法學知識原產國留學歸來的第二代教師，帶回當時西方的新法學思潮與研究方法，並開始解析、批判現行本地法院的實務見解。在教法上開始採用虛擬的案件事實，指導學生如何適用抽象的條文。受第二代教師薰陶再出國留學回來的第三代教師，已不侷限上一代在純法學的領域，並在本土化的浪潮下，開始反思法學本土化的議題。本土的法規範與法經驗事實，成為建構法學理論主張必須面對的課題⁴⁷。在此新氛圍下，接續培育出的法律專業人員，儘管大部分的生涯選擇難脫司法這條徑路⁴⁸，但具有較高個人自由民主意識，在

46 王泰升，具有歷史思維的法學：結合台灣法律社會史與法律論證，頁339（2010年）。

47 王泰升，台大法學教育與台灣社會（1928-2000），收於：台灣法的世紀變革，頁252-253（2005年）。

48 劉恆紋（註43），頁150-151。

其法律專門職業群體內，也帶來趨向自由民主的內部質變。

2002年劉恆奴〈戰後台灣司法人之研究——以司法官訓練所文化為主的觀察〉⁴⁹，探討戰後臺灣自行考選、培育的司法官，其職前訓練的過程究竟形成什麼樣的文化？又是如何延續到戰後司法系統的運作。劉恆奴指出重視生活紀律、團隊生活、分數考評的期別文化，發生馴化學員的效果，也有助於適應進入法院體系後的行政規制；訓練過程要求判牘的用字遣詞高度一致，少有鼓勵獨立精神。最初幾期的訓導工作計畫，延續黨化司法傳統。性別方面，女性學員比直至1990年後才占三成，但1970年代女性法學士比例早已達三成，女性學員比很晚才呼應了法學人口比，結業期別較晚，連帶使女性集中在地院服務。省籍方面，直到1967-1968年的第八期之後，本省籍學員方穩定維持七至八成的比例，在此之前，外省籍學員比遠高於所占人口比。出路方面，在律師考試錄取人數奇低，律師界的「新血」來自司法官考試及格轉任，而且選擇轉任者多半是本省籍的司法官，這種現象是否反映官場文化、升遷管道、人脈網絡、市場競爭等問題，作者點到為止，尚待進一步的研究證實推論。

劉恆奴選擇從司訓所管窺戰後臺灣的司法文化，是一個具說服力，也是單篇期刊論文篇幅可控制的觀察角度，但司訓所的文化如何遞延到實務現場，是可再深入的研究課題。

參、已見形貌的辯護士/律師研究

在法律專業人員中，目前以日本時代辯護士的研究面向較為豐

49 參見劉恆奴，戰後台灣司法人之研究——以司法官訓練所文化為主的觀察，思與言，40卷1期，頁125-182（2002年）。

富，並已發展出觀察架構；在戰後律師的基本樣貌與表現方面，則偏重台北律師公會。以下分由職業社群史及個案研究兩方面說明目前研究。

一、職業社群史

2000年11月，台北律師公會理監事聯席會議提案成立會史委員會，領全國之先，決議委由王泰升執行編撰計畫，2005年王泰升與曾文亮完成《二十世紀台北律師公會史》。該書章節安排，循王泰升向來以臺灣為主體出發的主張，開風氣之先，自1898年日治時期的臺北訴訟代人會，而非從中華民國的脈絡談起。近代中國律師制度的創立與律師執業情況，安放在討論戰後台北律師公會復會發展前的章節，這不僅照顧到有民國時代中國律師經驗會員的歷史情感，亦正視誕生於民國時代中國的律師制度，如何型塑戰後臺灣律師業。

由於是會史，王泰升、曾文亮將論述焦點集中在律師制度變遷、成員背景分析及公會活動在戰前、戰後的情況。論述上，採量化統計方式，分析會員人數、資格取得、學歷、族群背景等，就可客觀化的指標，詮釋公會生態的轉變與轉型，這不但讓論述更具說服力，也為日後研究提供實證資料，會員也可在會史中找尋各自的定位。

曾文亮在台北律師公會史及戰後臺籍法律人的際遇的研究基礎下，2015年發表一篇帶有觀察架構的〈殖民地臺灣的辯護士社群與法律職業主義〉，他不刻意區分臺、日，而是從帝國規格、殖民地特殊性、臺灣在地性及回歸帝國（1930年代中後期的帝國化翻轉）等四個面向，探討由帝國日本所引進的新形態辯護士職業社群，在帝國規格、臺灣法律（制度）及社會環境的條件下，產生什麼樣的族群變化、世代交替、相互認知、職業形象、生計問題，以及理念轉變與界限等課題。職業形象與生計問題，主要是在殖民地的語言

差異及在地人脈網絡所衍生的訴訟介紹及分紅問題。

以帝國規格而言，從早先由訴訟代人（不少人公開反對總督府將臺灣特殊化的施政方針）成立的「日本辯護士會臺灣支部」開始，便發起內臺司法制度統一運動（如要求在臺施行「裁判所構成法」、民法親屬繼承編、戶籍法、行政裁判，以及廢除臺灣特別法規等），主張「屬地主義是最頑陋的專制集權」。上開掃除異法域的主張，除有拓展職業利益等考量，這些帝國規格（內地化）的殖民地法制改革主張，往往站在總督政治/警察政治的對立面，醞釀出另類的殖民對抗的情境。但對於殖民地人民的參政權，日本人辯護士的立場則與總督府是一致的。曾文亮續指出，1920年代日本人辯護士屢屢現身於民族運動在法庭上的鬥爭的原因，必須從內地辯護士界的發展，內、臺辯護士界的交流，以及人權擁護的共享理念層面來理解⁵⁰，曾文亮想要凸顯的論點是，對抗總督府不必然只有、或只能是臺灣人辯護士，這種內臺辯護士在法庭聯手可以說明人權擁護是共享理念，但在民族運動或階級運動案件上，兩者在法庭參與程度與實際行動上仍有微妙的區別。

除了臺灣本地研究者外，十分罕見地，有日本學者小野博司也投入帝國「外地」的辯護士研究。2013年小野博司曾探討日治初期以訴訟代人出身為主的辯護士，他們如何進行集結，包括內地的日本辯護士協會、帝國議會議員等，小野利用《臺灣民報》等媒體，發掘出對總督發動的輿論攻勢，提出施行行政救濟制度的主張，以保障在臺日人權利⁵¹。2014年小野博司〈台湾弁護士協会（1931-1935）に関する予備的研究：基本情報の整理を中心に〉⁵²，他整

50 參見曾文亮，殖民地臺灣的辯護士社群與法律職業主義，收於：李承機、李育霖編，「帝國」在臺灣：殖民地臺灣的時空、知識與情感，頁91-133（2015年）。

51 小野博司（註8），頁71-139。

52 參見小野博司，台湾弁護士協会（1931-1935）に関する予備的研究：基本情報の整理を中心に，神戸法学雑誌，64卷2号，頁225-259（2014年）。

理1931年成立的全島性辯護士團體——台灣辯護士協會的成立緣由、目標、活動情形，以及因朱諾號（Juno）事件導致內部成員對立崩潰解散過程等相關資料。過去陳鈺雄雖已經注意到臺灣辯護士協會，但並未有深入的討論。小野博司謙稱該篇是臺灣辯護士協會的預備研究、資料整理，但卻已描繪出這存續僅四年餘的全島性辯護士協會的大致活動輪廓，並指出該協會曾提出過去日本辯護士臺灣支部所無的職業倫理（特別是謝金問題），不少主張是辯護士基於作為這個職業所提出，可說是臺灣法律專門職業群體意識形成重要起點。

有關戰後臺灣律師業的發展，在2007年張復鈞〈戰後臺灣的律師——從個別到集體的擁護人權〉，係就戰後臺灣律師的如何構成，特別是在制度規範與施行的論述，並扼要地統整相關研究。同時，也聚焦在律師的人權擁護行動。作者因曾擔任台北律師公會會史撰寫計畫的助理，遂得以充分利用台北律師公會所保存的資料，並將取材擴及過去未有利用過的臺中律師公會檔案。

張復鈞從律師個人與律師團體的面向出發，探究戰後臺灣律師在擁護人權的表現，並且從歷史文化經驗的遞延角度，說明臺灣人辯護士的日治經驗，如何遭到日本政府及國民黨當局壓制成為伏流，改由1949年從中國而來的律師及其文化，長期主導臺灣律師的形貌，並形成順應國民黨當局的互動方式。戰後律師對抗國權、擁護人權等社會參與行動的出現，大環境方面，除1990年後自由化與民主化風潮使得律師敢於行動外，作者也認為與1973年以後限縮檢察管道，使得戰後臺灣所培養的新生代法律人才，在1980年代後律師高考錄取率提高後，經由過考試及格的正途出身者的比例增加有關。台北律師公會的成員從量變產生質變，新一代「文學校」派的律師逐漸稀釋了在思想、立場與行動上偏惠國民黨當局的「中國經

驗派」與「軍法官」的當權派，領全臺公會之先，提出擁護人權的主張⁵³。

2011年王泰升〈台灣社會中律師的角色：鬥士乎？生意人乎？〉⁵⁴，從依法對抗國家統治權的「鬥士」，以及配合客戶需求或利益而提供服務「生意人」的兩面性格，討論這二種取向從日本時代到戰後的演變。王泰升認為如果法治不彰，法律不是國家與社會活動運作的最高準繩的話，律師的生意人角色很難有所發揮。臺灣尊重人權與民主法治化僅二十餘年的光景，在生意人律師當道的時代，亦不能忽視律師對抗國家統治權的鬥士角色。有「鬥士」努力確保自由化與民主化的政治與社會生活，朝向以法而治、以法為準，那麼「生意人」律師才有生意可做。

二、個案研究

戰後初期的原臺灣人辯護士約有46位，目前對個別辯護士研究成果極為有限。黃旺成之子黃繼圖因為留有跨越兩個時代的日記，加上家屬將日記捐贈中研院臺灣史研究所檔案館，使得曾文亮、曾士榮得就各自的問題意識展開討論。陳宛好則是少數將觀察對象投向日本人辯護士/團體（自由法曹團）的研究者。

2010年曾文亮〈戰火下的辯護士：「黃繼圖日記」中的台灣人法律社群經驗〉⁵⁵試圖描繪出1930年代後半的臺灣人，如何從京都帝大法科、參加高等文官司法科考試、在東京辯護士會完成實習，以及落腳新竹的執業經驗與社群活動。曾文亮因具對帝國及臺灣辯

53 參見張復鈞，戰後台灣的律師——從個別到集體的擁護人權，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文（2007年）。

54 參見王泰升，台灣社會中律師的角色：鬥士乎？生意人乎？，台灣法學雜誌，186期，頁6-16（2011年）。

55 參見曾文亮，戰火下的辯護士：「黃繼圖日記」中的台灣人法律社群經驗，「日記與台灣史研究」學術研討會，中央研究院臺灣史研究所、國立中興大學歷史系主辦（2010年8月20日）。

護士制度的認識基礎，能夠從大環境氣氛或客觀的制度問題，理解或分析黃繼圖的處境與遭遇。對於制度面有一定認識下使用日記素材，可避免在有意無意間放大、或想當然爾詮釋日記內容，以及見樹不見林之憾。

曾文亮除了指出黃繼圖的立身出世之路外，並點出前後輩臺灣人辯護士在養成過程、國家意識型態等的差異，是首次有研究者關注到臺灣人辯護士的世代差異。黃繼圖儘管是民族運動者黃旺成之子，但他已經沒有走父執輩葉清耀、鄭松筠、蔡式穀等「民族運動辯護士」路線的空間。曾文亮以黃繼圖為例，有助於將以往聚焦在大正民主下的民族運動表現，移向1930年代戰爭體制下辯護士如何自處，這不僅是黃繼圖的個人問題，也是同時代的帝國辯護士們，無分內、臺，都必須面臨的問題。

就日本時代的執業經驗而言，曾文亮花了較多的篇幅探討日治時期辯護士的執業環境（法院案件數、指定辯護士制度），並未充分發揮使用日記的優勢，即在具體執業經驗的描述上，例如案件類型、與案件當事人互動、法院觀感、戰爭空襲的影響等略顯不足。黃繼圖的日記橫跨戰前戰後，曾文亮只探討了在二戰戰火下的黃繼圖，他在日本時代的執業經驗僅五年餘（1940年8月17日至1945年10月25日），更長的律師生涯則是在國民黨統治下。橫跨兩個時代的比較，自是讀者感興趣的部分⁵⁶。

2013年曾士榮的專書《近代心智與日常台灣：法律人黃繼圖日

56 蔡錦堂從家族史的角度探討出生艋舺的臺灣人辯護士陳增福（1931年改名穎川增福，1893-1977），為何在1960年5月離開臺灣，定居日本東京執業？表面上的理由是赴日就醫，但據媳婦陳詹氏月娥的口訪，可能是陳增福「他去法院不能說國語（日本話）」、「看不慣臺灣的司法」。語言差異加上走後門送錢的司法文化，讓在日本統治時代可能已取得內地人戶籍的陳增福，選擇「不如歸去」。蔡錦堂，陳增福家族菁英群與臺北高等學校初探，臺灣學研究，12期，頁4-7、10（2011年）。

記中的私與公（1912-1955）》，從辯護士黃繼圖的生命歷程出發，就近代心智養成過程做較長時段的分析，在學生、法科生、辯護士、丈夫、政治參與者等不同身分，以及外部戰爭動員體制、黨國體制的影響下，一位辯護士/律師的反體制思維、近代國族意識、社會主義思想及私領域究竟是如何萌發與轉變。換言之，曾士榮所關照的不單是法律人黃繼圖，而是黃繼圖的生命史⁵⁷。就法律專業史研究而言，對法律人在戰爭動員體制的肆應方式、法律實務如何運作，以及日記中處理離婚及違反經濟統制案件業務的記載，都是過去少見的內容。

曾士榮的研究之於法律專業史研究的亮點，還表現在探討黃繼圖如何看待戰後臺灣社會法律近代性的反挫、司法文化的轉變、法院案件的審理品質，以及律師黃繼圖如何集結黨外勢力對抗黨國體制滲透地方社會等課題。跨越兩時代的法律人本已不多，能留下連續性的材料而且長時間從事律師工作者，更屬鳳毛麟角。曾士榮現只利用至1955年止的日記，但黃繼圖規律的日記書寫持續至1972年⁵⁸，日記若能解讀出版，勢能帶動一波研究。

2016年陳宛妤〈辯護士古屋貞雄的跨境、思想與行動〉探討自由法曹團創始成員古屋貞雄在母國與殖民地（朝鮮、臺灣）的活動軌跡，是目前少見針對日本人辯護士的個案研究。陳宛妤特別指出古屋貞雄在共產黨、農民運動、勞工運動等社會運動案件的「法庭戰」與「社會戰」策略，這是目前少數提到辯護策略的研究。至於古屋貞雄在戰爭期間發生「轉向」——從人權派辯護士、抵抗法曹轉變成為擁護國權的臣民法曹，這在戰前日本的法曹史並不特殊。陳宛妤引吳豪人的說法，認為這些在大正民主期的知識分子，未曾

57 感謝審查人提示此點思考。

58 曾士榮，近代心智與日常台灣：法律人黃繼圖日記中的私與公（1912-1955），頁291-296（2013年）。

將國家體制視為至惡，也不把自己定位是與體制對立疏離的他者，本身就是體制下的產物，「抵抗」是以體制內的抵抗為前提⁵⁹。

肆、尚待築基的判官、檢察官研究

吳豪人認為日本統治五十年的法社會史，真正主流/主力是在臺的日本人實務法曹（包括判官、檢察官、辯護士及其他總督府或地方文官），而非統治前期的明星學者（如岡松參太郎），或軍國主義時期右翼的法律代言人（增田福太郎）。但實務法曹既不是法學博士亦非帝大教授，很難被列入一般法學思想史記憶與討論對象⁶⁰。即使如法學者岡松參太郎，也長期被日本研究者冷落⁶¹，何況是實務法曹。負有國家法上具體形成法之內涵的在朝法曹，在陳鈺雄碩士論文之後，研究進展相當有限。

一、日治時期個別判官研究

日治時期個別判官的研究，只見高野孟矩及姉齒松平。1897年臺灣總督府高等法院長高野孟矩被迫辭職事件，因牽涉日本對第一個殖民地統治方針不定、殖民地在憲政體制上的定位，以及臺灣司法獨立等問題，使得高野孟矩事件很早就受到研究者的注意⁶²。2000年陳鈺雄發表〈高野孟矩：司法獨立奮鬥史之第一人〉，除說

59 參見陳宛妤，辯護士古屋貞雄的跨境、思想與行動，臺灣史研究，24卷3期，頁49-88（2017年）。

60 吳豪人，殖民地的法學者：「現代」樂園的漫遊者群像，頁165（2017年）。

61 主持臺灣舊慣調查及推動舊慣立法事業的岡松參太郎，早期雖不受學界重視，僅有春山明哲、吳豪人、西英昭、王泰升等研究。近年來，早稻田大學淺古弘教授的研究團隊，將岡松文書整理成微捲問世，大大拓展研究的可能性與便利性；惟使用這批材料所做的研究仍相當有限。關於岡松參太郎及其文書的整理情況，參見王泰升（註46），頁168-171。

62 小林道彥著，鄭天凱譯，1897年臺灣高等法院長高野孟矩罷職事件——明治國家與殖民地領有，臺灣風物，47卷2期，頁129-157（1997年）。

明高野派判官如何抗爭聲援的事件經過外，也就司法獨立與明治憲法施行問題、判官身分保障及判官馴化等層面進行分析⁶³。

王泰升從司法官僚法學角度，探討在臺擔任六年辯護士、二十三年判官的姉齒松平，就姉齒的學術研究業績及偏向、研究論點如何承先啟後（「啟後」的部分，如日本時代臺灣法制的分期、影響戰後《臺灣民事習慣調查報告》的見解）、如何探求、發揮型塑臺灣人親屬繼承法內涵與影響力，及其背後所抱持的內地化的價值取向等課題，做了初步梳理⁶⁴。

吳豪人則從日本近代歷史變遷的大結構，看待姉齒松平的選擇與遭遇，同時也想從姉齒身上尋得在臺法曹集團，乃至出現在臺灣的日本殖民者的會通之處——作為政治鬥爭下的「敗者」、二線人物來邊陲尋找出路。吳豪人解釋了姉齒以實務及判例出發的關於親屬法、祭祀公業及臺灣特殊法律的研究業績何以不受日本法學界重視。但姉齒從實務經驗出發，批評《臺灣私法》已某種程度脫離現實/現時的習慣，不能視作認定臺灣人舊慣的金科玉律，還不如領臺後有實際拘束力、作為法經驗事實的法院判決例，更貼近臺灣慣習。吳豪人認為姉齒是日本法的忠實信徒，堪稱「法律的忠實看門犬」，他一方面積極主張將臺灣慣習整編於日本法、支持民商法全部施行，卻也在朱諾號事件中表現對凌駕法律的右翼軍人的不合作態度。吳豪人認為姉齒終究是侷限在日本法所設定的框架內，流露出對於日本法律忠實無比的凡庸特質，沒辦法真正理解西方法律的近代性⁶⁵。

63 陳鈺雄，高野孟矩：司法獨立奮鬥史之第一人，收於：王泰升、劉恆奴編，以台灣為主體的法律史研究，頁327-353（2007年）。

64 王泰升（註46），頁221-242。

65 吳豪人（註60），頁164-180。

二、檢察官

橫跨戰前、戰後的檢察官討論，現有2008年王泰升《臺灣檢察史：制度變遷與運作實況》⁶⁶。本書大致勾勒出百餘年來檢察制度在臺灣的發展歷程，並且用統計資料概覽檢察制度的運作情形。本書在研究方法及論證結構上，本於臺灣主體的立場，先探討日治時期政府對檢察制度的態度與規劃，這部分作者已有相當研究基礎。但基於理解戰後來臺政府和外省族群的歷史經驗的認識目的，本書著力較深者則是回溯清末、民國時代中國的檢察經驗，用作者自己的話說，這是「作為臺灣法文化一部分的中國因素」。

儘管處理的是檢察制度變遷問題，王泰升不循傳統法條變遷史的作法，也不單從外國學理論爭的角度，而是試圖呈現政治力、社會力與文化價值觀（學說、社會事件等）如何左右檢察制度的固著、調整、改變。就人民的檢察經驗，主要透過偵查案件的件數、來源與終結、檢察事務整體運作、檢察官的人力變化與案件負荷等統計數字呈現。但在數字背後，如何詮釋數值消長，有待更多研究及多方面的背景知識，方能正確解讀。

2017年曾文亮〈台灣日治時期的思想司法體系之研究〉，從日本內地法制的變遷與臺灣非武裝反殖民運動現況的脈絡，研究1920年代有關處理思想問題的司法體系在臺灣出現的背景及運作實況。思想檢察官作為取締、起訴的核心，該文對人員配置、檢警如何強化聯繫、對共產思想與民族思想案件的起訴率差異，均有所論列。從審判結果來看，特別是涉及共產思想的案件，因其直接挑戰日本國體，檢察官在變更國體的意義上，不僅採取擴大解釋，法院對起訴案件百分之百的定罪率，與日本內地相同，法院判決結果與檢察官起訴一致化，說明總督府法院明顯靠向國權而非人權，看不出保

⁶⁶ 參見王泰升，臺灣檢察史：制度變遷與運作實況（2008年）（以下簡稱：王泰升，臺灣檢察史）。該書之主要論點另可參見王泰升（註46），頁273-328。

障人民權利的功能面向，也說明了國體思想的不可動搖性⁶⁷。

伍、其他法律專業人員

一般提到法律專業人員時，通常不將代書（現稱地政士）、公證人、公設辯護人等納入研究的視野。臺灣法律史因以人民的法律生活作為歷史關懷的重心，故看待法律專業人員時，並沒有遺忘像代書等其他與人民更貼近的法律專門家⁶⁸。

2010年筆者在王泰升教授的指導下，將碩士論文修改出版《臺灣代書的歷史考察》一書⁶⁹，即是將視野投向在臺灣人民法律生活中，始終扮演重要角色的非凡小人物。代書雖然是傳統中國即有的名稱，但職業內涵深受日本對法律專門事務的切割分工所影響，職業性的建立則與臺灣土地制度的現代化、國家行政權力擴張同步。如孫江淮先生所言，日本時代的代書堪稱「小律師」，除了不能做訴訟代理人外，其他的工作攬總（lóng-tsóng）全包⁷⁰。戰後，代書以其在民間法律生活累積的厚度，使得生在中國的中華民國法體制也不得不承認代書的專業價值與存在的必要性。此適足以說明日本因素對臺灣法律專業分工的影響。

67 參見曾文亮，〈台灣日治時期的思想司法體系之研究〉，收於：國史館臺灣文獻館整理組編，第九屆臺灣總督府檔案學術研討會論文集，頁171-195（2017年）。

68 2001年王泰升出版第一本教科書《台灣法律史概論》，融合司法制度與法律專業人員的階段性研究成果，用專章提供學生認識法官、檢察官、律師及其他專業法律人員（代書、公證人、公設辯護人）在日治及國治時期的發展輪廓。該書至2017年時已是修訂5版，關於法律專業社群敘述及論點，隨著個人研究的開展而增補。王泰升，〈台灣法律史概論〉，5版，頁224-239（2017年）。

69 碩士論文的完成時間為2007年。參見吳俊瑩（註2）。本書的主要論點精簡版可參見吳俊瑩，〈從日治代書業務看台灣人的法律生活〉，收於：劉恆奴、曾文亮、劉晏齊編，〈台灣法律史的探究及其運用〉，頁247-303（2016年）。

70 林玉茹、王泰升、曾品滄訪問，吳美慧、吳俊瑩記錄，〈代書筆、商人風——百歲人瑞孫江淮先生訪問紀錄〉，頁57（2008年）。

此外，在日治時期與代書法律能力相當的法院書記（法院判官可命其為代理公證官吏）、行政代書人（以製作提出於行政官廳文書為業者）、辨理士（以處理專利、發明、商標等與智慧財產權相關為業者）、計理士（以從事會計相關檢查、證明、計算工作為業者）、1927年在臺灣出現的民間公證人，以及戰後的公證人、公設辯護人等法律專業人員，對人民法律生活中的影響分析，除王泰升的概略性介紹⁷¹，其整體面貌與社會功能，皆是值得進一步探索的課題。

陸、史料文獻出版

臺灣法律史重視法律生活經驗，又表現在口述歷史工作的開展，從訪談到整稿，規格亦符合臺灣歷史學界的口述歷史作法，留下了檔案所看不到的經驗性素材及研究線索。此外，1990年代後半葉有少數檢察官、法官等發出異議，在體制內爭取司法獨立的經過，也有相應的文獻出版。

一、探究司法文化的口述歷史

司法院因籌建司法博物館，帶動了戰後以來最大規模的司法從業人員口述歷史訪談契機。訪談計畫及受訪對象雖由司法院決定，但進行及整稿方式則很歷史，採用目前臺灣歷史學界口述歷史的普遍作法，包括具名、設計訪談題綱、在不更改原意的情況，從可讀性就訪談內容做前後挪移，並由受訪者最終決定呈現哪些內容——這也無可避免地，出現訪談稿與正式出版稿間產生落差。

⁷¹ 林實芳則有探討公證制度本身如何介入日治時期娼妓業發展。參見林實芳，就子賣落煙花界：日治時期台灣色情行業中的婦女人身買賣，女學學誌：婦女與性別研究，23期，頁93-141（2007年）。

由於受訪者多少都有基層的院檢乃至大法官的經歷，加上由法律史、史學背景的學者擔任主訪，對於幾個檔案看不到或不能看的課題，例如關說文化、價值偏好、司法獨立、國民黨如何以政治力量左右司法、司法人員操守、大法官會議何以採取某種解釋方式，以及司法機關及人員的工作日常與文化價值觀等，均在關照之列。這套口述歷史，不僅提供司法從業人員認識過去，對研究法律現象或法律文化的傳遞而言，也是重要的研究材料及發想研究課題的線索。

這套口述專書雖已出版7輯，利用誠屬有限。據查臺灣人文及社會科學引文索引資料庫（TCI-HSS），僅14篇期刊論文引用（扣除王泰升、曾文亮、劉恆奴所引，剩下9篇），且多集中於2004年9月出版的第1輯⁷²。這套司法院推動的口述歷史專書被引用次數不高，原因很多。在歷史學界方面，可能肇因於與研究課題無涉或因是政府出版品流通管道有限，復以書名強調「法界耆宿」等緣故，獨見陳翠蓮引用⁷³。然此七輯的口述歷史專書觸及面向廣泛，若能多加推廣，當可為研究戰後臺灣政治史所用⁷⁴。在法學界方面，扣除參與本計畫的研究者、前大法官同時也是受訪者的孫森焱在〈臺灣司法之過去與現在〉有見引用外，原本設定的讀者群——法學界，幾乎不太閱讀這套涉及司法實務與見解的口述歷史專書。不知是否與臺灣法學界的法學研究向來不太願意面對過去，法經驗事實的面向很少被接納作為法律論證基礎的態度使然⁷⁵？

72 TCI-HSS收錄類型包括期刊、學位論文及專書。臺灣人文及社會科學引文索引資料庫網站，<http://tci.ncl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi/ccd=pc.6P2/tcisearcharea?opt=1&mode=basic>（最後瀏覽日：2017年10月12日）。

73 陳翠蓮，外省人如何看臺灣（1945-1947）——抗日記憶與內戰因素，臺灣風物，66卷2期，頁137（2016年）。

74 王金壽是少數引用法界耆宿口述歷史，說明黨籍在司法人事的升遷的作用的研究者。王金壽，司法獨立與民主可問責性：論台灣的司法人事權，台灣政治學刊，12卷2期，頁126（2008年）。

75 王泰升（註46），頁28、30-34。

王泰升、曾文亮因受台北律師公會委託撰寫會史，2004年也陸續訪談鄭斌濟、高育民、陳伯英、許森貴、高瑞錚、陳傳岳、古嘉諄等7位資深律師，並作為《二十世紀台北律師公會會史》附錄⁷⁶。由於該訪談紀要，篇幅不大，訪談議題主要配合會史撰寫，環繞在公會本身的歷史，整稿時採第三人稱，摘記訪談重點，與一般歷史學界的口述歷史作法有別。藉著撰述會史而展開的口述訪談，尚有2010年王泰升、曾文亮為撰寫台灣法學會四十年史而推動的人物訪談，該計畫訪問了台灣法學會歷任理事長及若干重要成員，結集出版《台灣法律人的故事》⁷⁷。《台灣法律人的故事》的受訪對象，除法學者外，更多是執業或曾為律師者（姚嘉文、陳傳岳、廖健男、古嘉諄、洪貴叁、黃瑞明、顧立雄），這部分是司法院《台灣法界耆宿口述歷史》系列所欠缺，恰可互補。

台北律師公會與台灣法學會委託王泰升、曾文亮所做的口述訪談，是會史的副產品，訪談大綱的時序跨度兼及個人生命史、學術或事業發展歷程、參與會務的過程，雖可一窺受訪者的成長經歷及臺灣社會變遷情況，但比較豐富的内容仍集中在法律人專業團體是如何回應臺灣社會的脈動。

綜觀口述成果，對法界人士稍有認識者，很快會發現，絕大多數是男性，女性法律人屈指可數。2010年由國際婦女法學會中華民國分會策劃出版的《她們，如此精彩——8位女性法律人的生命之河》，介紹了曾陳明汝、曾桂香、黃綠星、陳孟瑩、柯芳枝、古登美、陳秀美、劉初枝，當中僅黃綠星接受過司法院的口述歷史計畫訪談⁷⁸。本書與前開口述歷史不同之處在於，不採第一人稱敘述方

76 王泰升、曾文亮，二十世紀台北律師公會史，頁294-366（2005年）。

77 參見王泰升、曾文亮訪問，羅其祥、吳俊瑩、王志宏、林政佑、林至曜、陳慶鴻記錄，台灣法律人的故事（2011年）。

78 王泰升、潘光哲訪問，任育德、劉恆玟紀錄，黃綠星女士訪談紀錄，收於：司法院編，台灣法界耆宿口述歷史（四），頁171-222（2008年）。

式，而是由子女、學生、同僚或摯友執筆撰寫，以抒情柔軟的筆調著力於女性法律人自我成長等生命史課題，特別是如何「齊家治國，一肩雙挑」⁷⁹，兼顧事業與家庭的兩難與兩全。雖然本書涉及法律實務的內容較少，但幾位女性受訪者在人事升遷、遷調方面的敘述，則是前述口述歷史較少觸及、也是檔案看不到的材料。女性法律人的口述歷史應是未來優先項目。

以上所介紹的都是法律人的自我言說，那麼人民如何看待這些法律人與司法體制呢？2014年江元慶《流浪法庭30年：台灣三名老人的真實故事》為始的三部曲，以報導文學的筆法，從當事者的角度，描寫他們所認識、經歷的訴訟經驗與觀感，觀察極為細膩深刻，關照的不只是自身更十二審的處境，更提出了對司法體系運作批判與理解。

除一般公認是社會階層較高的法學教授、法官、檢察官、律師外，臺灣法律史的口述歷史的觸角，也伸向與人民法律生活更為密切的法律實務家——代書、法院書記。2008年出版的《代書筆、商人風——百歲人瑞孫江淮先生訪問紀錄》是跨領域研究合作的口訪成果⁸⁰，該書不僅彌補向來處在法律職業邊緣，而文字史料有限的代書，更是從人民的角度出發，正視與庶民更貼近的法律實務工作者。

孫江淮先生的口述歷史，呈現豐富多采的戰前戰後閱歷，他經營過數間會社，積極參與地方事務，生活優雅，又頗富情趣，「就

79 黃虹霞，推薦序二：法律界的金枝玉葉，收於：張純玲、簡伊玲編，她們，如此精彩——8位女性法律人的生命之河，頁14-15（2010年）。又，引號內文字，出自北一女中校歌。

80 林玉茹從商業經營、王泰升從實務法律家，曾品滄從日常生活史的面向著手，是一成功的跨研究領域的口述歷史作品。參見林玉茹、王泰升、曾品滄訪問，吳美慧、吳俊瑩記錄（註70）。

把它當一本地方史來看也有其相當的價值」⁸¹。加上訪問者各有專長，能問出不少好問題，是一個跨領域合作的成功例子。孫先生的口述專書，不但有書評推介⁸²，亦有近20篇期刊及博士論文引用，論文主題涵蓋藝術、風俗、食物、娛樂休閒、戰後接收、法律生活等課題⁸³，是一本內容豐富、可讀性極高的口述歷史專書⁸⁴。孫先生除接受臺灣學者的訪談，日本學者也慕名拜訪這位走過兩個時代的法律實務家⁸⁵。

繼孫江淮先生後，日本的台灣口述歷史研究會（台湾オーラルヒストリー研究会）成員栗原純等，亦為日本時代的法院書記留下口述歷史。2010與2013年栗原純、阿部由理香、陳宛好等二度拜訪雲林斗六的魏景宏先生。魏先生在1937年進入臺南地方法院斗六出張所擔任「臨時雇」，1938年升職為「雇」，1944年任臺南地方法院嘉義支部書記，戰後擔任臺南地方法院嘉義分院書記官，1952年以降在地政事務所服務，1972年退休。訪問人針對進入法院工作的經緯、月給及獎金數額、法院登記所的登記業務、擔任法院書記的工作印象（如通譯、辯護士、審判見聞）、戰後日籍人員的留用及遣送、土地申告、土地及稅務管理方式改變等議題就教魏景宏先生。

81 許雪姬，所長序，收於：林玉茹、王泰升、曾品滄訪問，吳美慧、吳俊瑩記錄，代書筆、商人風——百歲人瑞孫江淮先生訪問紀錄，頁x（2008年）。

82 參見莊勝全，褪下抗日的外衣：介紹《代書筆、商人風——百歲人瑞孫江淮先生訪問紀錄》，史原，復刊第4期，頁341-348（2013年）。

83 臺灣人文及社會科學引文索引資料庫網站，<http://tci.ncl.edu.tw/cgi-bin/g32/gswweb.cgi/ccd=pc.6P2/tcsearcharea?opt=1&mode=basic>（最後瀏覽日：2017年10月13日）。

84 2010年陳文成博士紀念基金會、陳文成教授紀念基金會舉辦的第一屆「閱讀台灣・探索自己」徵文比賽，本書是該屆唯一入選的口述歷史。第一屆『閱讀台灣・探索自己』徵文比賽書單，閱讀台灣・探索自己網站，<http://readtaiwan.blogspot.com/search/label/2010%20%E7%AC%AC%E4%B8%80%E5%B1%86%20%E6%9B%B8%E5%96%AE>（最後瀏覽日：2017年10月13日）。

85 日本學者栗原純、所澤潤及阿部由理香曾拜訪孫江淮先生。參見阿部由理香，台南善化の古老 孫江淮翁を訪ねて—写真でつづる孫翁の半生，台灣口述歷史研究（四），頁52-63（2011年）。

該篇訪談採行較少見的一問一答方式，嗣後以專號刊登於《台灣口述歷史研究》第13集⁸⁶，保留過去歷史文獻中少見的橫跨戰前、戰後的基層法律實務的運作動態。

二、1990年代司法改革文獻

1990年代前後，司法獨立、人事選拔運作民主化的課題，成為法律專業社群在各自職域內從事改革的基本主張。檢察體系的改革起步雖晚於律師與法院，1998年才有大規模以檢察官改革協會為首的集體行動⁸⁷。不過，檢改文獻資料的整理則較為完整，2008年檢改會出版《正義之劍——檢改會十週年紀念專輯》，採資料彙編方式，將該會成立十年來文件說帖、活動文宣、新聞稿、會議紀錄、剪報、專文選輯等編成二大本。這些素材收入參與檢改運動者的著作，性質誠如編者在卷首所言，是檢改會十年來「所言與所行之原始資料」⁸⁸，當事者「昨日之怒」的歷史紀錄⁸⁹。投身法院與檢察體系改革的當事人陳瑞仁、呂太郎，亦各自編輯類似的檢察改革實錄、司法改革實錄等未正式發行的文獻彙編。但這類文獻少為研究者使用，王金壽是例外，他在探討1990年代以後臺灣司法獨立改革的內容及政治效應的相關文章，使用了上開材料。

有關民主化後臺灣的司法獨立改革的歷史過程，王金壽做了系列相關研究。王金壽指出90年代以後司法獨立改革對國民黨侍從體制的衝擊，但也點出以法治及民主為號召的司改運動的策略，雖然

86 參見魏景宏口述，栗原純、陳宛妤、阿部由理香訪問，魏景宏オールラウンドヒストリー，台灣口述歷史研究（十三），頁1-70（2015年）。感謝阿部由理香女士惠贈資料。

87 參見王金壽，台灣司法改革二十年：邁向獨立之路，思與言，46卷2期，頁147-148（2008年）。

88 參見檢察官改革協會編，正義之劍——檢改會十週年紀念專輯（上）（2008年）。

89 語出檢察官改革協會成員陳瑞仁。陳瑞仁，執法所思：陳瑞仁檢察官的司改札記，頁193（2014年）。

解決了改革派法官作為運動者的身分難題，在事務分配及人事審議的獨立與代表基礎上，獲得一定進展，但整個變革幾乎是法院內部的事，運動者沒有尋求外援或合作，運動策略決定了改革的方向與規模的侷限性⁹⁰。

柒、研究成果檢討

近20年來臺灣法律史關於法律專業人員的研究，獲致最大的研究成果，在於挖掘出日本時代臺灣人法律專業社群的存在與面貌。這也是從人與土地出發、重視生命經驗的臺灣法律史，在擺脫中國法律史附庸地位時，研究者會優先處理的課題。此部分以「從無到有」形容，雖未盡符實情，但就學界能見度而言，卻很到位。

本文所論及的研究，若以王泰升對戰後法學者的世代區分⁹¹，主要是1980年代中期的第三代將眼光轉向臺灣本地的法學者，以及受教於第三代法學者，於2000年代入行的新興第四代研究者所共同累積的成果，成果發表的時間也集中在2000年以後。就學術系譜來看，絕大多數是王泰升及其指導之博碩士學生。起步階段，關係緊密的師生共同研究，集中火力，固然是推進學術研究成果積累的有效方式，未來如何讓臺灣法學界、歷史學界能夠參考這方面的研究成果，進一步吸引多元背景的研究者投入⁹²，則是臺灣法律史能否

90 參見王金壽，〈台灣的司法獨立改革與國民黨侍從主義的崩潰〉，《台灣政治學刊》，10卷1期，頁103-162（2006年）；王金壽，〈司法獨立改革的運動策略〉，收於：何明修、林秀幸編，〈社會運動的年代：晚近二十年來的台灣行動主義〉，頁257-287（2011年）。

91 參見王泰升，〈四個世代形塑而成的戰後台灣法學〉，《臺大法學論叢》，40卷特刊，頁1367-1428（2011年）。

92 日治時期的辯護士，未必能夠進到日本帝國史的視野，往往只能自起爐灶。但在臺灣做出成果後，近來有日本的研究者如小野博司，主張走出「一國法史觀」的傳統近代法史思考框架，參考臺灣研究，納入帝國外地的辯護士的研究

常保活力的關鍵。

比較這20年來所累積的成果，社群史方面仍以律師的研究最為突出，法官、檢察官的研究仍有極大的補白空間。臺籍法律專業人員在政權交替的際遇，以及臺灣史學界過去較少留意的戰後司法方面的接收⁹³，已經有充分的研究。律師的相關研究，制度及人事的基礎認識不僅穩固，人民端使用辯護士經驗的研究也陸續出爐⁹⁴，積累豐富的在地社會出發的法律社會史研究成果。在臺灣人的存在獲得確認後，研究者也開始反思研究盲點。曾文亮指出，在嘗試建構臺灣人歷史主體性下，辯護士社群的研究，相對「強調臺灣人辯護士的存在以及其所遭逢的命運」，經常陷入支配 vs. 抵抗的對抗話語。最明顯的缺憾即是忽略始終占多數的日本人辯護士、辯護士與階級運動的關連性，及從法律職業角度出發的社群史書寫觀點⁹⁵。曾文亮、陳宛好的近期研究，已見朝此方向開展。

律師的職業史研究有明顯的地域偏向，研究最多的台北律師公會雖為臺灣最大的律師公會，終究只是臺灣律師經驗的一部分。臺北經驗畢竟不等於臺灣經驗，臺北以外的辯護士社群，自有相異的地域環境與經驗，在台北律師公會以外，日治時期即已成立的新竹、臺中、台南律師公會，尚未有如台北律師公會以學術規格撰寫的會史。倘各公會有意重建會史，或許擔心面臨資料保存不完整的困難，但以台北律師公會為例，該公會幾無留下日治時期的會務資料，保存較完整者，只有戰後會員的入會申請書，早期理監事會議

視野。

93 林玉茹、李毓中，戰後臺灣的歷史學研究1945-2000（七）：臺灣史，頁290-294（2004年）。

94 王泰升新近將日治法院檔中關於臺北地方法院的判決書進行編碼（coding），就當事人屬性、原告與被告、非自然人的各種團體、案件提起上訴、當事人住所等類別因素，在使用辯護士的情況與差異。其分析參見王泰升，去法院相告：日治台灣司法正義觀的轉型，修訂版，頁115-137（2017年）。

95 曾文亮（註50），頁93-95。

及會務運作資料的保存也不完整。但從臺灣有律師業開始，國家的主導與監督力量不曾少過，政府機關的監督管理，反而替公會案留下會史材料，熟悉政府檔案的研究者，仍可藉此重建，不至一片荒蕪⁹⁶。

解決材料問題後，未來辯護士社群史的撰寫，應當走出臺北，優先順序可考慮自日治時期即已成立的臺中、新竹、臺南、高雄辯護士會著手⁹⁷，恢復公會歷史的連續性⁹⁸。

目前辯護士研究逐漸走出認識本地人物、基本史實的建構，朝法律社會史問題意識叩問，王泰升根據日治法院檔案中的臺北地方法院判決，進行人民使用辯護士量化統計分析，就使用辯護士的當事人屬性、原被告使用辯護士的情況、辯護士族群因素及促使當事人使用辯護士等議題，試圖詮釋人民司法正義觀的變遷。但在法官、檢察官社群的研究，我們的認識只推進到基本的制度變遷的規範面，並沒有超越戴炎輝、陳世榮、洪遜欣等人太多。日本時代的人事資料，蒐集利用上尚稱便利，仍沒有見到針對日本時代的判官或檢察官進行整體分析的研究，只有議題導向的研究如思想檢察官獲得初步處理外，尚無從政治與社會角度進行分析的作品。

96 2017年台北律師公會委託王泰升、曾文亮研究存在於老會員記憶中公會會館〔按：位在臺北市書院町三丁目一番地，靠近今日臺北市博愛路與貴陽街口。日本時代係臺北法曹會俱樂部所在地，現已無存〕，在公會沒有相關檔案材料的情況下，以外部的政府檔案、歷史空照圖資等重建了老會員會所記憶會館的來龍去脈。參見王泰升、曾文亮、吳俊瑩，追尋記憶中的台北律師公會會館——啟動律師業的轉型正義工程，律師法學期刊，創刊號，頁1-62（2018年）。

97 這幾個辯護士會的史料，部分保留在臺灣總督府公文類纂。其例可見司法院司法行政廳編，臺灣總督府檔案司法文書選輯，頁208-224（2010年）。

98 以新竹、高雄律師公會為例，兩公會的歷史沿革簡介，均是從1949年依中華民國律師法成立起算，並無回溯日本統治時期。公會沿革，社團法人新竹律師公會全球資訊網，<http://www.hcbara.org.tw/about.php>（最後瀏覽日：2017年11月8日）；公會歷史與沿革，高雄律師公會，http://www.kba.org.tw/Web/law_Getus03.asp（最後瀏覽日：2017年11月8日）。

相較之下，戰後的司法人事部分，劉恆姣利用檔案說明戰後初期在臺的外省籍司法人員取得任用資格的多樣管道，不只有單純的司法官考試及格一途，對臺灣在地法律人才的偏見，也明白地表現在檔案之中。但究竟戰後初期各類任用資格在司法人員的占比，乃至對檢察、審判工作的影響，則是日後可以追索的課題。但戰後的研究受限於人事檔案的取得。律師方面，特別是台北律師公會，能有相對完整的研究成果，肇因於公會信任受委託者，充分提供入會資料。法官、檢察官的研究，人事檔案絕大多數仍放在原機關，少部分移轉檔案管理局，但「檔案法」第18條規定有關人事及薪資檔案，政府機關得拒絕人民申請。「個人資料保護法」施行後更增加資料取得的難度。即使研究目的不在探人隱私，採去識別化的分析方式，也未必能夠獲得政府機關同意使用人事資料。王泰升接受法務部委託，仍嘆「因人事資料在取得上的困難，有關檢察官人事背景的實證分析仍付之闕如」⁹⁹。於是，目前的研究難以利用原本就是集中管理的人事資料，況且在現今公務機關、檔案館所從嚴保護個資的態度，資料蒐集需耗費相當心力。只能如劉恆姣般，從故紙堆中披沙瀝金，搜尋研究所需資料，固然資料庫的檢索功能日趨強大，跨檔案全宗乃至跨機關的檔案檢索已不成問題，但篩出來的仍是片段的材料。

「中國/國民黨因素」是把握戰後臺灣司法的關鍵，基於認識戰後臺灣的目的，王泰升、劉恆姣等展開對中華民國在中國的司法制度、法院設施、法學教育、司法文化、黨治經驗等面向的研究，有助於了解戰後第一批來臺的法學者乃至法律實務工作者的歷史經驗，以及統治體制運作的慣性來源。這也顯示出臺灣法律史不可能排斥中國法律史的基本態度。然對戰後黨如何影響司法，或是黨如何透過政治介入司法體系，似乎仍停留在一般性的認識上。因此國

⁹⁹ 王泰升，臺灣檢察史（註66），頁IV。

民黨對律師、法院和檢察體系穿透、浸潤的機制及情況，雖然充斥於時人的認知中，或呈現在《自由中國》及黨外雜誌的批判上，然皆只是點狀認識。僅有少數研究者如王金壽，以1990年代前後數個法院及檢察體系內部爭取司法獨立的衝突個案，點出國民黨如何以人事手段干預司法或控制司法體系。整體而言，90年代後的司法改革，在歷時性、整體性分析仍有極大開拓空間¹⁰⁰。此外，國民黨對大法官、法官、檢察官的人事影響力、檢察權的發動、個案裁判上的影響機制，乃至律師高考何以長期維持超低錄取率等課題的影響，都有進一步研究的必要，不能只停留在「法院是國民黨開的」一般性認識上，得進一步問「國民黨是怎麼開法院的」。

轉型正義的課題上，戒嚴體制始終為非軍人受軍法審判開門路，加上「懲治叛亂條例」下的白色恐怖案件，軍法官究竟扮演什麼樣的角色，他們究竟是誰？養成背景、裁判見解，認事用法，乃至法律之外的考量究竟為何，目前學界認識極為有限¹⁰¹。對轉型正義而言，此為追究加害體制所必須釐清的重要環節，再者這群人又有轉任律師，多一點對軍法官的認識，也有助於了解戰後律師業的生態。

整體而言，法律專業社群的研究，成果較豐碩的主要是國家如何創出法律專業社群的政策面向，以及司法文化的來源考察。就社會史面向而言，因為積累較多制度與人事等基礎研究，現以辯護士的研究較為突出。除了圍繞在司法獨立課上，有關戰後法律專業社群的社會地位、人民的看法、政治參與¹⁰²，以及從戰前至戰後人民司法正義觀的連續與轉變，均是日後可以著手進行的法社會課題。

¹⁰⁰ 王金壽（註87），頁133-151。

¹⁰¹ 謝孟達針對軍法官判決死刑的案件，已初步整理出判決死刑的軍法官名單。謝孟達，生死之間：戒嚴時期政治案件死刑判決之研究，國立政治大學國家發展研究所碩士論文，頁99-102（2012年）。

¹⁰² 例如林泓帆對美麗島事件律師團的研究。林泓帆，美麗島事件辯護律師團之研究，國立臺灣大學國家發展研究所碩士論文（2008年）。

捌、結論

周婉窋曾以宮崎駿的動畫電影《神隱少女》中的寓言：「被剝奪名字的人，找不到回家的路；只有找回自己的名字，才能回到原本的世界」為喻，她說這雖是童話，卻很有哲理¹⁰³。的確，二十年來臺灣法律史對法律專業社群的研究成果，讓失落近半世紀的臺灣人辯護士找回屬於他們的名字，也找到回家的路，讓他們的過去回歸到所屬的社會記憶，讓臺灣社會有機會看見自己的歷史。在學術研究之外，研究者願意投入法律專業人員的口述歷史工作，相關作業規格也與臺灣歷史學界同步，為這一些專業者留下記憶與日後研究的材料，但女性的口述歷史亟待展開。

二十年來，法律專業社群以辯護士/律師的研究成果最為突出，尤其是日治時期的辯護士研究，已見提出觀察座標及研究反省，未來當可就特定議題，從社會史的課題著手，瞭解辯護士與人民法律觀念變遷的關係。戰後律師的研究，則應該走出臺北，照顧不同地域的律師經驗。相較之下，判官/法官及檢察官的研究，僅檢察官的制度史有貫時性觀察，戰前的判官及檢察官研究，資料取得難度應不高，但因投入者少，尚待開拓；戰後則受限人事檔案資料難以完整取得，基礎分析難以展開，容易遭遇研究上的瓶頸，只能點狀突破。戰後臺灣長期戒嚴，人民往往不預期地遭受到軍事審判，在當下追求轉型正義，釐清責任歸屬的目的下，軍法官研究是迫切的研究課題。同時，民國時代中國的司法人才來臺後的境遇、國民黨對戰後臺灣司法人事的影響，同樣有待深入探究。

臺灣法律專業社群的研究，在過去二十年是臺灣法律史的核心課題，本文所回顧的研究成果，多來自此領域的研究者，史學科班

103 周婉窋著，許書寧繪圖，少年臺灣史——寫給島嶼的新世代和永懷少年心的國人，頁260（2014年）。

出身者極為有限，因此臺灣法律史在此課題上，不論材料或研究，經常只能自起爐灶，從打基礎的工作做起，而非理論先行。研究者的背景多為法學出身，方法上有濃厚的歷史學傾向，起步之際即採取以臺灣為論述主體、以臺灣為認識目的的研究觀點。

臺灣法律史的詮釋架構除了重視法社會事實，更納入支配者的原型與經驗，是兼顧在地經驗與多源性的視野，其貢獻在於讓長期處在中華民國法體制認識下的法學界，提供了以臺灣為單元、探討其間人群活動歷程的認識角度；從臺灣史的角度，則是法學界在此開拓了新的研究領域。但不可否認地，現階段的研究成果存在「重臺輕日/中」的偏向，這是出於認識自己的先後需要，以及研究社群不大、力量有限的客觀限制。臺灣法律史研究，向來主張應包納不同人群的歷史經驗，日後應當適時拓展此一面向，呼應向來關注臺灣歷史多源性的主張。此外，應思考如何擴大參與層面、提出多角度的視野，這是維繫臺灣法律史研究活力的重要因素。

參考文獻

1. 中文部分

- 小林道彥著，鄭天凱譯（1997），1897年臺灣高等法院長高野孟矩罷職事件——明治國家與殖民地領有，臺灣風物，47卷2期，頁129-157。[小林道彥（1982），一八九七年における高野台灣高等法院長非職事件について—明治国家と植民地領有—，中央大学大学院論究，14卷1号，頁103-118。]
- 尤英夫（1996），台灣律師制度壹百年，收於：黃宗樂編，台灣法制一百年論文集，頁431-459，臺北：台灣法學會。
- 王奇生（2010），革命與反革命：社會文化視野下的民國政治，北京：社會科學文獻出版社。
- 王金壽（2006），台灣的司法獨立改革與國民黨侍從主義的崩潰，台灣政治學刊，10卷1期，頁103-162。
- （2008），司法獨立與民主可問責性：論台灣的司法人事權，台灣政治學刊，12卷2期，頁115-164。
- （2008），台灣司法改革二十年：邁向獨立之路，思與言，46卷2期，頁133-174。
- （2011），司法獨立改革的運動策略，收於：何明修、林秀幸編，社會運動的年代：晚近二十年來的台灣行動主義，頁257-287，臺北：群學。
- 王泰升（1997），撥雲見日的台灣法律史研究，收於：台灣法律史的建立，頁57-96，臺北：自版。
- （2000），主編的話，收於：王泰升、沈靜萍、陳鈺雄編，台灣法律史研究的方法，臺北：學林。
- （2002），台灣戰後初期的政權轉替與法律體系的承接（1945-1949），收於：台灣法的斷裂與延續，頁3-110，臺北：

元照。

- (2002), 國立臺灣大學法律學院院史 (1928-2000): 臺大法學教育的回顧, 臺北: 臺大出版中心。
 - (2005), 台大法學教育與台灣社會 (1928-2000), 收於: 台灣法的世紀變革, 頁103-269, 臺北: 元照。
 - (2007), 以台灣法制研究為志業的姉齒松平, 收於: 王泰升、劉恆奴編, 以台灣為主體的法律史研究, 頁307-325, 臺北: 元照。
 - (2008), 臺灣檢察史: 制度變遷與運作實況, 臺北: 法務部。
 - (2009), 國民黨在中國的「黨治」經驗——民主憲政的助力或阻力?, 中研院法學期刊, 5期, 頁69-228。
 - (2010), 具有歷史思維的法學: 結合台灣法律社會史與法律論證, 臺北: 自版。
 - (2011), 四個世代形塑而成的戰後台灣法學, 臺大法學論叢, 40卷特刊, 頁1367-1428。
 - (2011), 台灣社會中律師的角色: 鬥士乎? 生意人乎?, 台灣法學雜誌, 186期, 頁6-16。
 - (2014), 台灣日治時期的法律改革, 修訂2版, 臺北: 聯經。
 - (2015), 臺灣司法官社群文化中的中國因素——從清末民國時代中國追溯起, 政大法學評論, 142期, 頁1-46。
 - (2015), 臺灣法律現代化歷程: 從「內地延長」到「自主繼受」, 臺北: 中央研究院臺灣史研究所、臺大出版中心。
 - (2017), 去法院相告: 日治台灣司法正義觀的轉型, 修訂版, 臺北: 臺大出版中心。
 - (2017), 台灣法律史概論, 5版, 臺北: 元照。
- 王泰升、曾文亮 (2005), 二十世紀台北律師公會史, 臺北: 台北律師公會。

- 王泰升、曾文亮、吳俊瑩（2018），追尋記憶中的台北律師公會會館——啟動律師業的轉型正義工程，律師法學期刊，創刊號，頁1-62。
- 王泰升、曾文亮訪問，羅其祥、吳俊瑩、王志宏、林政佑、林至曜、陳慶鴻記錄（2011），台灣法律人的故事，臺北：台灣法學會。
- 王泰升、潘光哲訪問，任育德、劉恆姮紀錄（2008），黃綠星女士訪談紀錄，收於：司法院編，台灣法界耆宿口述歷史（四），頁171-222，臺北：司法院。
- 司法院司法行政廳編（2010），臺灣總督府檔案司法文書選輯，臺北：司法院。
- 吳俊瑩（2010），臺灣代書的歷史考察，臺北：國立政治大學歷史學系。
- （2016），從日治代書業務看台灣人的法律生活，收於：劉恆姮、曾文亮、劉晏齊編，台灣法律史的探究及其運用，頁247-303，臺北：元照。
- 吳豪人（2017），殖民地的法學者：「現代」樂園的漫遊者群像，臺北：臺大出版中心。
- 李筱峯（1990），二二八消失的台灣菁英，臺北：自立報系。
- 周婉窈（1989），日據時代的台灣議會設置請願運動，臺北：自立報系。
- 周婉窈著，許書寧繪圖（2014），少年臺灣史——寫給島嶼的新世代和永懷少年心的國人，臺北：玉山社。
- 林玉茹、王泰升、曾品滄訪問，吳美慧、吳俊瑩記錄（2008），代書筆、商人風——百歲人瑞孫江淮先生訪問紀錄，臺北：遠流。
- 林玉茹、李毓中（2004），戰後臺灣的歷史學研究1945-2000（七）：臺灣史，臺北：臺大學出版中心。
- 林泓帆（2008），美麗島事件辯護律師團之研究，國立臺灣大學國

家發展研究所碩士論文。

林實芳 (2007)，就子賣落煙花界：日治時期台灣色情行業中的婦
女人身買賣，女學學誌：婦女與性別研究，23期，頁93-141。

姚嘉文、陳菊編 (1979)，黨外文選，臺北：姚嘉文律師事務所。

洪政和 (2010)，九條好漢憶屏檢，收於：臺灣屏東地方法院檢察
署六十週年史實紀要編輯小組編，大武法鑑：臺灣屏東地方法
院檢察署六十週年史實紀要，頁60-63，屏東：臺灣屏東地方法
院檢察署。

洪遜欣、陳世榮纂修，臺灣省文獻委員會編校 (1960)，臺灣省通
志稿卷三：政事志司法篇 (二)，臺北：臺灣省文獻委員會。

高日文 (1966)，治安警察法違反事件之法庭辯論經過 (一)，臺灣
文獻季刊，17卷1期，頁81-108。

—— (1967)，治安警察法違反事件之法庭辯論經過 (下)，臺灣
文獻季刊，18卷1期，頁156-176。

張炎憲 (2017)，戰後台灣人的國家認同：歷史的觀察，收於：張
炎憲紀念文集編輯委員會編，治史起造台灣國——張炎憲文集
(四)：時論一，頁183-188，臺北：吳三連臺灣史料基金會。

張復鈞 (2007)，戰後台灣的律師——從個別到集體的擁護人權，
國立臺灣大學法律學研究所碩士論文。

莊勝全 (2013)，褪下抗日的外衣：介紹《代書筆、商人風——百
歲人瑞孫江淮先生訪問紀錄》，史原，復刊第4期，頁341-
348。

許雪姬 (2008)，所長序，收於：林玉茹、王泰升、曾品滄訪問，
吳美慧、吳俊瑩記錄，代書筆、商人風——百歲人瑞孫江淮先
生訪問紀錄，頁x-xi，臺北：遠流。

陳文松 (2015)，殖民統治與「青年」：臺灣總督府的「青年」教化
政策，臺北：臺大出版中心。

陳宛妤 (2017)，辯護士古屋貞雄的跨境、思想與行動，臺灣史研
究，24卷3期，頁49-88。

- 陳瑞仁（2014），執法所思：陳瑞仁檢察官的司改札記，臺北：商周出版、城邦文化出版。
- 陳翠蓮（2016），外省人如何看臺灣（1945-1947）——抗日記憶與內戰因素，臺灣風物，66卷2期，頁127-170。
- 陳銘城、蔡宏明、張宜君（2012），槍口下的司法天平——二二八法界受難事蹟，臺北：財團法人二二八事件基金會。
- 陳鈺雄（1996），日治時期的臺灣法曹——以國家為中心之歷史考察，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文。
- （2007），高野孟矩：司法獨立奮鬥史之第一人，收於：王泰升、劉恆奴編，以台灣為主體的法律史研究，頁327-353，臺北：元照。
- 曾士榮（2013），近代心智與日常台灣：法律人黃繼圖日記中的私與公（1912-1955），臺北：稻鄉。
- 曾文亮（2010），戰火下的辯護士：「黃繼圖日記」中的台灣人法律社群經驗，「日記與台灣史研究」學術研討會，中央研究院臺灣史研究所、國立中興大學歷史系主辦，2010年8月20日。
- （2015），殖民地臺灣的辯護士社群與法律職業主義，收於：李承機、李育霖編，「帝國」在臺灣：殖民地臺灣的時空、知識與情感，頁91-133，臺北：臺大出版中心。
- （2017），台灣日治時期的思想司法體系之研究，收於：國史館臺灣文獻館整理組編，第九屆臺灣總督府檔案學術研討會論文集，頁171-195，南投：國史館臺灣文獻館。
- 曾文亮、王泰升（2007），被併吞的滋味：戰後初期臺灣在地法律人才的處境與遭遇，臺灣史研究，14卷2期，頁89-160。
- 黃虹霞（2010），推薦序二：法律界的金枝玉葉，收於：張純玲、簡伊玲編，她們，如此精彩——8位女性法律人的生命之河，頁12-15，臺北：寶瓶文化。
- 黃靜嘉（1960），日據時期之台灣殖民地法制與殖民統治，臺北：自版。

- 褚填正 (2004)，林桂端律師於二二八受難前在臺事略（一九四三～一九四七），臺北文獻，直字第147期，頁243-267。
- 劉恆姣 (2002)，戰後台灣司法人之研究——以司法官訓練所文化為主的觀察，思與言，40卷1期，頁125-182。
- (2004)，日治與國治政權交替前後台籍法律人之研究——以取得終戰前之日本法曹資格者為中心，收於：林山田教授退休祝賀論文集編輯委員會編，戰鬥的法律人——林山田教授退休祝賀論文集，頁587-638，臺北：元照。
- (2005)，從知識繼受與學科定位論百年來台灣法學教育之變遷，國立臺灣大學法律學研究所博士論文。
- (2008)，戰後初期遷臺法律專業人員資格取得之研究——以國史館檔案為主之考察，收於：黃翔瑜編，戰後檔案與歷史研究——第九屆中華民國史專題論文集，頁357-386，臺北：國史館。
- (2010)，二次戰前中國法學教育發展的頓挫：1932年教育改革方案，國立中正大學法學集刊，31期，頁163-206。
- (2010)，戰後初期臺灣司法接收（1945-1949）：人事、語言與文化的轉換，臺灣史研究，17卷4期，頁33-80。
- (2011)，清末法吏到民國法官——以「無朝不成院」的北京朝陽大學為例，中研院法學期刊，8期，頁185-225。
- (2014)，戰後臺灣司法人才養成背景的日本因素，收於：許雪姬編，臺灣歷史的多元傳承與鑲嵌，頁387-414，臺北：中央研究院臺灣史研究所。
- 蔡培火、林伯壽、陳逢源、吳三連、葉榮鐘 (1971)，臺灣民族運動史，臺北：自立晚報社。
- 蔡錦堂 (2011)，陳增福家族菁英群與臺北高等學校初探，臺灣學研究，12期，頁1-16。
- 戴炎輝、蔡章麟纂修，臺灣省文獻委員會編校（1955），臺灣省通志稿卷三：政事志司法篇（一），臺北：臺灣省文獻委員會。

檢察官改革協會編（2008），正義之劍——檢改會十週年紀念專輯（上），臺南：展盛企業。

謝孟達（2012），生死之間：戒嚴時期政治案件死刑判決之研究，國立政治大學國家發展研究所碩士論文。

2. 外文部分

(1) 日文

阿部由理香（2011），台南善化の古老 孫江淮翁を訪ねて—写真でつづる孫翁の半生，台湾口述歴史研究（四），頁52-63，東京：東京女子大学栗原研究室。

小野博司（2013），植民地台湾における行政救済制度の成立—訴願法施行の経緯を中心に—，神戸法学雑誌，63巻1号，頁71-139。

——（2014），台湾弁護士協会（1931-1935）に関する予備的研究：基本情報の整理を中心に，神戸法学雑誌，64巻2号，頁225-259。

魏景宏口述，栗原純、陳宛妤、阿部由理香訪問（2015），魏景宏オーラルヒストリー，台湾口述歴史研究（十三），頁1-70，東京：東京女子大学栗原研究室。

(2) 西文

Wang, Tay-sheng. 1992. Legal Reform in Taiwan under Japanese Colonial Rule (1895-1945): The reception of western law. Unpublished Ph.D. dissertation, University of Washington (on file with the Suzzallo and Allen Libraries, University of Washington).

A Review on Taiwan Legal Profession Studies (1992-2017)

*Chun-Ying Wu**

Abstract

This article reviews the studies of legal professions for the last two decades. I arrive at the following overall observations. On Japanese laws, our understanding still stay at the point at which Taiwan legal history was first developed in the mid-1990s. On the postwar period under Kuomintang rule, researchers focused on judicial takeover, the appointment of judicial officers, legal education and the Chinese element in the culture of legal professions. Except for the research of legal education, there is a lack of comprehensive observations on legal professions in post-war Taiwan.

On the legal profession communities, the research on lawyers are the most prominent, especially studies on Taiwanese lawyers under Japanese rule. Despite abundant resources for researches, there are few studies talking about judges and prosecutors in the Japanese era. Because it is difficult to fully obtain the personnel archives in post-war Taiwan, the scholars can hardly develop basic empirical studies.

KEYWORDS: Japanese period, postwar Taiwan, judge, prosecutor, lawyer, solicitor, oral history.

* Associate Researcher, Academia Historica; Ph.D. candidate, Department of History, National Taiwan University.